

Botschaft
betreffend die Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft

vom 28. Februar 1983

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 12. April 1907 über die Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft (MO; SR 510.10) mit dem Antrag auf Zustimmung.

Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, die folgenden Postulate abzuschreiben:

- 1980 P 80.912 Katastrophenhilfe und Militärdienst (N 9. 10. 81 Petitpierre)
1981 P 81.329 Katastrophenhilfskorps, Verstärkung durch die Armee
(N 9. 10. 81 Wellauer)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

28. Februar 1983

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Aubert
Der Bundeskanzler: Buser

Übersicht

Das Teilrevisionsvorhaben bezweckt zur Hauptsache folgende fünf Änderungen:

- *Die Stellung der in der Armee freiwillig dienstleistenden Frau soll attraktiver gestaltet werden. Zu diesem Zweck soll der Frauenhilfsdienst aus dem Hilfsdienst herausgelöst und mit einem eigenen Statut mit der Benennung «Militärischer Frauendienst» (MFD) versehen werden.*
- *Die Bestimmungen über die Verantwortlichkeit des Angehörigen der Armee sollen auf gesetzlicher Stufe systematisch zusammenhängend dargestellt werden. Ohne eigentliche Neuerungen einzuführen, bezweckt der Entwurf, einige Unklarheiten zu beseitigen und eine Anpassung an die geltende Praxis vorzunehmen.*
- *Die Verstärkung der Zivilschutzkader erfolgt durch die Zurverfügungstellung einer gewissen Anzahl von Offizieren, die über 50 Jahre alt sind.*
- *Auslandeinsätze schweizerischer Armeeangehöriger sollen in besonderen Fällen vom Bundesrat als Instruktionsdienst angerechnet werden können. Im Vordergrund stehen dabei Einsätze beim Schweizerischen Katastrophenhilfskorps, aber auch die Teilnahme an Militärmissionen und internationalen wehrsportlichen Wettkämpfen sowie die Tätigkeit als Verteidigungsattaché und Gehilfe desselben.*
- *Die Einführung des Personal-Informations-Systems der Armee (PISA) soll eine rationelle Erledigung sämtlicher Kontrollführungsarbeiten in den Militärverwaltungen der Kantone und truppenverwaltenden Bundesämtern ermöglichen. Nutzniesser sind auf längere Sicht insbesondere die Kommandanten aller Stufen für ihre spezifischen Kontrollführungsarbeiten sowie die Armeeführung für Planungsaufgaben im heeresorganisatorischen Bereich. Der Datenschutz verlangt für die Bearbeitung von Personendaten eine klare Rechtsgrundlage, die ebenfalls mit der Teilrevision geschaffen wird.*

Im übrigen sind folgende Änderungen vorgesehen:

- *Es wird die Pflicht, einen Grad zu bekleiden, mit der Funktionsverpflichtung ergänzt (Hilfsdienst).*
- *Der Grundsatz, dass die Instruktionsunteroffiziere und*
- *-offiziere gleich wie die Milizkader eingeteilt und befördert werden sollen, ist in der MO zu verankern.*
- *Das Bestreben, Gefreite, die Unteroffiziersfunktionen wahrnehmen und Unteroffiziere, die Offiziersfunktionen ausfüllen sollen, inskünftig in den Kadervorkurs aufzubieten, erfordert die Verankerung auf Gesetzesstufe.*
- *Eine zeitgemässe Unteroffiziers- und Offiziersausbildung schliesst die organisatorisch-technische Vorbereitung von Rekrutenschulen durch das vorzeitige Einberufen des Einheitsfouriers und der Leutnants – zusätzlich zum Einheitskommandanten und Einheitsfeldweibel – in einen besonderen Kadervorkurs ein.*

-
- *Im Interesse einer klaren Zuständigkeitsordnung in Bestätigung der geltenden Praxis wird im Bundesgesetz verankert, dass sich der Bundesrat und die Kantone, sowie neu das Eidgenössische Militärdepartement in die Beförderungen der Offiziere teilen. Das Eidgenössische Militärdepartement wird namentlich die eidgenössischen Subalternoffiziere und Hauptleute sowie die Offiziere der von mehreren Kantonen gestellten Kompanien ernennen.*
 - *Neu sollen die kantonalen Militärbehörden für zuständig erklärt werden, über Gesuche um Verschiebung der Rekrutenschule oder des Einführungskurses des Hilfsdienstes nach den Richtlinien des zuständigen Bundesamtes zu entscheiden.*

Im Entwurf mitberücksichtigt sind einige rein formelle Änderungen von untergeordneter Bedeutung, die eine Anpassung des Gesetzes an die bestehende Praxis beinhalten.

Botschaft

1 Grundzüge der Vorlage

11 Neuordnung der Stellung der Frau in der Armee

(Art. 3^{bis})

111 Heutige Lage

Der Frauenhilfsdienst musste am Vorabend des Zweiten Weltkrieges unter grossem Zeitdruck organisiert werden. An eine rechtliche Verankerung auf Gesetzesstufe dachte man in Anbetracht der seinerzeit gegebenen Umstände nicht. Der Frauenhilfsdienst findet daher im geltenden Bundesgesetz über die Militärorganisation weder eine Rechtsgrundlage noch ist er dort überhaupt erwähnt. Indessen ist die Verordnung des Bundesrates vom 26. Dezember 1961 über den Frauenhilfsdienst (SR 513.411) auf Artikel 20 MO («Zweckartikel des Hilfsdienstes») und den Beschluss der Bundesversammlung vom 8. Dezember 1961 über die Instruktionsdienste für Angehörige des Hilfsdienstes (SR 513.42) abgestützt. Die Dienstleistungspflicht für Angehörige des Frauenhilfsdienstes ist im einzelnen in der Verordnung des Bundesrates vom 13. Januar 1971 über die Instruktionsdienste für Angehörige des Hilfsdienstes (SR 513.421) geregelt, sofern der ersterwähnte bundesrätliche Erlass nichts anderes bestimmt.

Die Sorge um die Sicherstellung des Nachwuchses in quantitativer und qualitativer Hinsicht war neben dem Bedürfnis, eine tragfähige Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe zu schaffen, mit ein Hauptgrund für die vorgeschlagene Neuordnung der Stellung der Frau in der Armee.

112 Kritische Würdigung

Die heutige Organisationsform als Hilfsdienstszweig und die Benennung «Frauenhilfsdienst» üben nur eine mässige Anziehungskraft auf potentielle Interessentinnen aus. Dabei wird die Armee in den kommenden Jahrzehnten vermehrt auf die aktive Mitarbeit der Frau angewiesen sein. Die zunehmend anerkannte und neu zu definierende Stellung der Frau in Beruf und den übrigen gesellschaftlichen Bereichen verlangen nach einer Neuregelung der Stellung der Frau auch in der Armee. Der Frau soll u. a. die Möglichkeit geboten werden, sich freiwillig zu einem Dienst in der Armee melden zu können, ohne dass eine in der Bundesverfassung verankerte allgemeine Dienstpflicht für Frauen bestünde. Die Konkretisierung von Partnerschaft und Mitverantwortung der Frau im Bereich der Gesamtverteidigung (Armee) erfordern die Schaffung eines eigenen Statuts, einer tragfähigen Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe und eine zeitgemässe Namensgebung.

113 Änderungsantrag und Begründung

Es ist vorgesehen, den Frauenhilfsdienst in «Militärischer Frauendienst» (MFD) umzubenennen. Der mit einem eigenen Statut versehene MFD soll aus

dem Hilfsdienst herausgelöst und zu einem selbständigen Teil der Armee werden. Mit der Schaffung eines neuen Artikels 3^{bis} MO ist eine tragfähige Rechtsgrundlage auf Stufe Bundesgesetz gegeben, die dem Bundesrat die Kompetenz einräumen würde, das erwähnte Statut in einer Verordnung zu erlassen, die die Fragen der Aushebung, Ausrüstung, Dauer der Dienstpflicht und einzelner Instruktionsdienste, der Gradabstufung, der Einteilung in die Personalreserve sowie der Kontrollführung regeln soll. Es ist festzuhalten, dass im MFD Dienst leistende Frauen keinen Militärfpflichtersatz zu bezahlen haben. Diese Bestimmung entspricht der verfassungsmässigen Ordnung, wonach der Militärfpflichtersatz nur von Wehrpflichtigen erhoben werden darf. Frauen sind indessen nicht wehrpflichtig.

Die beantragten Massnahmen insgesamt sollen eine attraktivere Gestaltung des Dienstes der Frau in der Armee und die Sicherstellung des künftigen Bedarfs ermöglichen. Die verbesserte Integrierung der Frau in die Armee ist ein weiteres Ziel der Neuordnung. Diese bezweckt ausdrücklich keine Gleichschaltung der Frauen mit den männlichen Armeeangehörigen. Das auszuarbeitende Statut wird den spezifischen Eigenschaften der dienstleistenden Frau Rechnung zu tragen wissen. Eine verbesserte Ausbildung wird eine effizientere Mitarbeit der Frau in der Armee fördern helfen.

12 Verantwortlichkeit des Angehörigen der Armee

121 Heutige Lage

In den Artikeln 25 und 26 MO wird der Rückgriff des Bundes auf den Wehrmann bzw. dessen Haftung für den Schaden, den er dem Bund zufügt, geregelt. Artikel 91 Absatz 1 MO statuiert die Haftung des Wehrmannes für schuldhaften Verlust oder Beschädigung der Bewaffnung und persönlichen Ausrüstung.

Weitere Bestimmungen finden sich in den Artikeln 119, 120 und 122 des Beschlusses der Bundesversammlung über die Verwaltung der schweizerischen Armee (BVA; SR 510.30). Diese Normen beinhalten die Verantwortung des Angehörigen der Armee für seine Bewaffnung und persönliche Ausrüstung sowie das ihm im Dienst anvertraute Material, die Verantwortung des Rechnungsführers und der ihn kontrollierenden Organe für den Kommissariatsdienst und die ihm anvertrauten Gelder, sowie die Verantwortung der Einheit für das ihr übergebene Material. Mit in diesen Zusammenhang gehört auch Artikel 121 BVA, wo die Haftung des Bundes gegenüber dem Angehörigen der Armee für Verlust und Beschädigung seines persönlichen Eigentums umschrieben wird.

122 Kritische Würdigung

Die Bestimmungen des BVA stehen teilweise im Widerspruch zu denjenigen der MO. Während letztere eine Haftung des Wehrmannes gegenüber dem Bund nur bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Verursachung eines Schadens vorsieht, besteht die Verantwortlichkeit nach den erwähnten Bestimmungen des BVA für jedes Verschulden. Konnte der Verlust oder die Beschädigung von anvertrautem Material kein einzelner Verantwortlicher eruiert werden, wurde in der

Praxis die Truppe gesamthaft belangt. Zur Bezahlung wurde entweder die Truppenkasse herangezogen (Art. 15 der Verordnung über die Verwaltung der schweizerischen Armee; SR 510.301) oder ein Soldabzug angeordnet (Art. 13 BVA). Diese Regelungen finden in der übergeordneten MO keine Grundlage und eine Neuordnung drängt sich daher auf.

123 Änderungsantrag und Begründung

Die Haftungsnormen des BVA sollen in die MO überführt und deren allgemeinen Haftungsbestimmungen soweit angepasst werden, als die Anwendbarkeit und die nach wie vor erwünschte erzieherische bzw. vorbeugende Wirkung keine abweichende Regelung nötig machen. Der BVA soll generell keine Haftungsnormen mehr enthalten, weil einerseits keine gesetzliche Delegationsnorm dafür besteht und anderseits der BVA als ein dem Referendum nicht unterliegender Bundesbeschluss die Haftungsregelung der MO nicht abändern darf.

Die Anträge enthalten in materieller Hinsicht keine eigentlichen Neuerungen. Sie geben lediglich die heutige Praxis wieder, wie sie aus der Anwendung von Artikel 26 MO sowie allgemeiner Rechtsgrundsätze entstanden ist, und beheben einige Unklarheiten. Mit der Verwirklichung der Änderungsvorschläge kann zudem erstmals eine systematische Gesamtdarstellung der Normen über die Verantwortlichkeit des Angehörigen der Armee auf Gesetzesstufe erreicht und damit die Rechtssicherheit wieder hergestellt werden.

13 Zurverfügungstellung von Offizieren für den Zivilschutz

131 Heutige Lage

Die Lage des Zivilschutzes in der Schweiz präsentiert sich, geht man von den baulichen Leistungen aus, als zufriedenstellend, im Vergleich mit ausländischen Bestrebungen sogar als wegleitend.

Im Bereich der Ausbildung bedarf es indessen noch vermehrter Anstrengung, den Mangel an qualifizierten Kadern auf Gemeindeebene mit geeigneten Massnahmen wettzumachen.

Die in Artikel 18 Absatz 1 der Bundesverfassung institutionalisierte Wehrpflicht dauert für diensttaugliche Männer bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 50. Altersjahr vollendet haben. Offiziere sind bis zum Ende des Jahres wehrpflichtig, in dem sie das 55. Altersjahr vollenden (Art. 1 Abs. 2 MO). Artikel 34 Absatz 1 des Zivilschutzgesetzes vom 23. März 1962 (ZSG; SR 520.1) legt fest, dass für Männer die Pflicht, Schutzdienst zu leisten, bis zum zurückgelegten 60. Altersjahr dauert. Dabei sind die in der Armee eingeteilten Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen nicht schutzdienstpflichtig.

Die Ausbildungszeiten im Zivilschutz sind sehr kurz, verglichen mit der langjährigen Schulung in der Armee. Bei der Besetzung von Kaderpositionen auf Gemeindeebene müssen Führungsqualitäten, fachliche Spezialkenntnisse und die Methodik der Stabsarbeiten vorausgesetzt werden. Die in der Armee erworbene Ausbildung ist dabei von massgeblicher Bedeutung, was im Bundesgesetz

über den Zivilschutz mehrfach hervorgehoben wurde (vgl. Art. 35 Abs. 3 und 36 Abs. 1).

Für den Zivilschutz bestehen gegenwärtig zwei Möglichkeiten, sich die Fähigkeiten und Spezialkenntnisse eines in der Armee ausgebildeten Offiziers zunutze zu machen:

- a. durch den ordentlichen Übertritt am Ende der Wehrpflicht, d. h. auf das Ende des Kalenderjahres, in dem der Offizier das 55. Altersjahr vollendet;
- b. durch eine Dispensation vom aktiven Dienst zugunsten von Vorgesetzten und Spezialisten der Armee, die im Zivilschutz Dienst leisten sollen.

132 Kritische Würdigung

Obschon der Zivilschutz selbst pflichtbewusste und kompetente Kader besitzt, ist er auf Offiziere, die in der Armee ausgebildet worden sind, angewiesen, um Vorgesetzten- und Spezialistenfunktionen besetzen zu können. Das heutige Instrumentarium (Ziff. 131 Bst. a. und b.) reicht nicht aus, die personellen Bedürfnisse des Zivilschutzes zu decken. Dies namentlich aus folgenden Gründen:

- a. Nach seiner Entlassung aus der Wehrpflicht steht der Offizier dem Zivilschutz im Normalfall insgesamt vier bis fünf Jahre zur Verfügung. Nach dem Absolvieren der Kurse, in denen die unerlässlichen Kenntnisse der Zivilschutzmaterie vermittelt werden, wobei, wie bereits erwähnt wurde, die Erfahrung als Ausbilder und Führer vorausgesetzt wird, steht der Offizier seiner örtlichen Zivilschutzorganisation in der Tat nur zwei bis drei Jahre zur praktischen Verfügung. Diese kurze Frist kann eine sinnvolle Nutzung des grossen Potentials an Ausbildungs- und Führungskapazitäten in Frage stellen.

Aufwand und Nutzen der Zivilschutzausbildung stehen damit für diese Offiziere manchmal in einem Missverhältnis zueinander und sind daher verbesserungsbedürftig und auch -fähig. Ausserdem kann es unter diesen Umständen für die betreffenden Funktionen an der nötigen Kontinuität fehlen. In der Praxis führt dies recht oft dazu, dass Gemeinden keine vernünftigen Verwendungsmöglichkeiten für die regulär aus der Wehrpflicht entlassenen Offiziere sehen und diese in der Folge nicht immer zu Dienstleistungen anbieten, obschon der Zivilschutz heute dringend auf Kader angewiesen ist.

- b. Angehörige der Armee, die als Vorgesetzte oder Spezialisten zugunsten des Zivilschutzes freigestellt, d. h. vom aktiven Dienst dispensiert werden, haben in Friedenszeiten sowohl den Instruktionsdienst in Schulen und Kursen der Armee wie auch Schutzdienst beim Zivilschutz zu leisten. Die Erfahrungen zeigen, dass relativ wenig Offiziere gewonnen werden können, neben ihren militärischen Pflichten gleichzeitig auch noch Vorgesetzten- und Spezialistenfunktionen im Zivilschutz zu übernehmen. Gegenwärtig leisten weniger als 100 Offiziere Militärdienst und Schutzdienst.

133 **Änderungsantrag und Begründung**

Der neue Artikel 52 MO ermächtigt den Bundesrat, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Armee und des Zivilschutzes die Zahl der Offiziere festzulegen, die spätestens am Ende des Jahres, in dem sie das 50. Altersjahr vollenden, dem Zivilschutz als Vorgesetzte oder Spezialisten zur Verfügung gestellt werden. Die während ihrer Wehrpflicht dem Zivilschutz zur Verfügung gestellten Offiziere leisten in dieser Zeit keinen Militärdienst. Die Einzelheiten regelt der Bundesrat auf dem Verordnungsweg.

Mit dieser Lösung wird die geltende Regelung der Wehrpflicht für Offiziere nicht tangiert, dem Bundesrat aber ein taugliches Instrument in die Hand gegeben. Die vorgeschlagene Lösung bietet den Vorteil, dass die dem Zivilschutz zur Verfügung gestellten Offiziere dort rund zehn Jahre lang im Einsatz stehen werden und damit das Verhältnis Ausbildungsaufwand und -nutzen wesentlich verbessert werden kann.

Die neue Regelung ist das Ergebnis eines Kompromisses zwischen den in die Vernehmlassung geschickten Varianten des EMD und des EJPD. Im Gegensatz zur ursprünglich vorgeschlagenen Variante des Bundesamtes für Zivilschutz hat der Bundesrat darauf verzichtet, das Wehrpflichtalter der Offiziere vom 55. auf das 50. Altersjahr herabzusetzen. Den Territorialeinheiten gewisser Regionen fehlt es nämlich an Kadern.

14 **Anrechnung von Auslandeinsätzen (u. a. Katastrophenhilfe) als Militärdienst** (Art. 116 Abs. 4)

141 **Heutige Lage**

Es erweist sich als zweckmässig, von einer konkreten Begebenheit auszugehen.

Die verheerende Erdbebenkatastrophe vom Dezember 1980 in Süditalien bot Anlass, eine Anzahl von Wehrmännern eines im Instruktionsdienst stehenden Luftschutzbataillons, mit ihrem Einverständnis aus dem Wiederholungskurs zu entlassen und sie anschliessend mit dem Schweizerischen Katastrophenhilfskorps in der betroffenen Region zu Hilfeleistungen einzusetzen. Die Beteiligung an diesem Einsatz war freiwillig und erfolgte aus rein humanitären Gründen in Anbetracht einer – ohne gutnachbarliche Hilfe – kaum zu meisternden Notlage überregionalen Ausmasses. Eine Anrechnung der mit dem Schweizerischen Katastrophenhilfskorps in Süditalien verbrachten Einsatztage als Instruktionsdienst (hier an die WK-Pflicht) war aus rechtlichen Gründen nicht möglich. In der breiten Öffentlichkeit wurde diese Tatsache als unbefriedigend und sogar als stossend empfunden, worauf der Bundesrat in mehreren parlamentarischen Vorstössen aufgefordert wurde, das Nötige vorzukehren, damit eine tragfähige Rechtsgrundlage für die Anrechnung derartiger Katastrophenhilfseinsätze im Ausland an die Instruktionsdienstpflicht geschaffen werde. Diese Bestrebungen wurden insbesondere von der Militärkommission des Nationalrates mit Nachdruck unterstützt.

142 Kritische Würdigung

Die Problemstellung ist an sich nicht neu. Sie erfuhr bereits einlässliche Prüfung bei der Schaffung des Schweizerischen Katastrophenhilfskorps. Ein am 2. Juni 1971 im Auftrag der Eidgenössischen Justizabteilung vom Berner Staatsrechtslehrer Prof. Dr. Hans Marti verfasstes Rechtsgutachten gelangte damals zwar zum Schluss, dass die Wehrpflicht im Sinne von Artikel 18 Absatz 1 der Bundesverfassung nur in der Form der Militärdienstpflicht erfüllt werden könne. Somit wäre es grundsätzlich nicht verfassungskonform, wenn auf Gesetzesstufe (MO) bestimmt würde, dass Angehörigen der Armee eine Mitwirkung in einem vom Bund organisierten Katastrophenhilfsdienst im Ausland an ihre obligatorischen Militärdienstleistungen angerechnet würde. Dieses Ergebnis hatte seinerzeit zur Folge, dass auf eine Anrechnung von Auslandseinsätzen im Rahmen des in der Zwischenzeit geschaffenen Schweizerischen Katastrophenhilfskorps vorläufig verzichtet werden musste. Die oben dargelegten Folgerungen sind grundsätzlich unbestritten. Eine etwas andere Betrachtungsweise drängt sich heute indessen auf (vgl. Ziff. 143). Die Bedeutung der Ausbildung, namentlich bei Einsätzen im Rahmen der Schweizerischen Katastrophenhilfe und deren direkter Nutzen für die Armee, erfordern ein funktionales Verständnis für die Interpretation des Begriffes «Instruktionsdienst». Dies rechtfertigt die vorgesehene Anrechnungsregelung, die ohnehin dem Bundesrat nur die Möglichkeit (und nicht etwa die Pflicht) einräumt, solche Einsätze in ganz bestimmten Fällen und zeitlich beschränkt als Instruktionsdienst anzurechnen. Es handelt sich hierbei um eine Kompetenznorm, die die von weiten Kreisen des Parlaments selbst als stossend empfundene Lücke in ganz besonderen Fällen ausfüllen soll.

Die erwähnte Erdbebenkatastrophe in Süditalien hatte – wie das Erdbeben in Nordjemen – den Einsatz zahlreicher Spezialisten der Luftschutztruppen erfordert. Diese und auch frühere Einsätze haben gezeigt, dass der Ausbildungswert solcher Missionen im Ausland beträchtlich ist. Die Frage der Anrechenbarkeit solcher Einsätze als Instruktionsdienst hat trotz der bestehenden rechtlichen Schranken noch an Aktualität gewonnen. Ein erweitertes Studium dieser Probleme hat inzwischen einen Lösungsweg ergeben.

Es ist auch festzuhalten, dass an sich immer schon ein – wenn auch schmaler – Ermessensspielraum bestanden hat, der in ganz bestimmten Sonderfällen eine zeitlich beschränkte Anrechnung von Auslandseinsätzen vorwiegend militärischen Charakters auf bestimmte obligatorische Instruktionsdienstleistungen gestattete. Gegenwärtig bestehen mehrere derartige, auf Stufe Verordnung Bundesrat getroffene, Regelungen (BRB vom 18. Dez. 1953 über die militärischen Verhältnisse der schweizerischen Angehörigen der Koreamissionen [SR 510.47]; Art. 12^{bis} der Verordnung vom 2. Dez. 1963 über die Erfüllung der Instruktionsdienstpflicht [SR 512.21]). Diese dürfen ohne weiteres als vom Verfassungsrecht abgedeckt bezeichnet werden.

143 Änderungsantrag und Begründung

Ein im August 1981 vom Bundesamt für Justiz zu den interessierenden Fragen erstattetes Gutachten gelangt bezüglich der gesetzten, verfassungsrechtlichen

Schranken zwar zu denselben Ergebnissen des erwähnten ersten Gutachtens aus dem Jahre 1971. Es räumt andererseits aber ein, dass der Gesetzgeber einzelnen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Militärorganisation (vgl. Art. 130 und 132 Abs. 2) ein nicht bloss formales, sondern vielmehr ein funktionales Verständnis des Instruktionsdienstes zugrunde gelegt hat. Demzufolge richten sich Inhalt und Dauer des Instruktionsdienstes zumindest auch nach den Aufgaben, die ein Wehrpflichtiger im aktiven Dienst zu erfüllen hat. Entsprechend dauern beispielsweise Offiziersschulen und -kurse unterschiedlich lange (vgl. Art. 130 MO; BB vom 16. Dez. 1977 über die Offiziersausbildung [SR 512.24]) und haben nicht alle neu ernannten Leutnants in dieser Eigenschaft eine Rekrutenschule zu bestehen (vgl. Art. 132 Abs. 2 MO [AS 1949 II 1500]). Der Gesetzgeber hat hier die Möglichkeit, die erforderlichen Abgrenzungen vorzunehmen. Diese sollen nun auf Gesetzesstufe (MO) getroffen werden und ermöglichen, Auslandseinsätze und deren Vorbereitung von Angehörigen der Armee im Rahmen der Katastrophenhilfe, die Tätigkeit von Verteidigungsattachés und deren Gehilfen, die Teilnahme an Militärmissionen und internationalen wehrsportlichen Wettkämpfen (CISM) als Instruktionsdienst ausnahmsweise anzurechnen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verankerung auf Gesetzesstufe die Legalisierung einer längst geübten und auf Stufe Verordnung des Bundesrates normierten Anrechnungspraxis darstellt. Das gilt u. a. für die Beteiligung schweizerischer Armeeeingehöriger an internationalen Militärwettkämpfen und an Militärmissionen (BRB vom 18. Dez. 1953 über die militärischen Verhältnisse der schweizerischen Angehörigen der Koreamissionen [SR 510.47] und V vom 17. Dez. 1973 über das Instruktionskorps [SR 512.41]).

Die Aufnahme einer Kompetenz des Bundesrates, in ausdrücklich umschriebenen Fällen den Auslandseinsatz als Instruktionsdienst anzurechnen, schafft eine klare Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe. Es werden nur Kategorien vorgesehen, bei denen der Auslandseinsatz deshalb als Dienstleistung angerechnet wird, weil er im Hinblick auf die Kriegstüchtigkeit einen ebensolchen oder höheren Ausbildungswert hat als der ordentliche Instruktionsdienst in der Schweiz. Damit ist gesichert, dass nicht die allgemeine Wehrpflicht, die in der Schweiz zu erfüllen ist, ausgehöhlt wird.

Die in Artikel 116 Absatz 4 neu zu verankernde Delegationsnorm zuhanden des Bundesrates soll die bereits erwähnten, in einigen Bereichen bestehenden Anrechnungsregelungen miteinbeziehen.

15 Einführung des Personal-Information-Systems der Armee (PISA) (Art. 151)

151 Heutige Lage

Artikel 151 MO zufolge führen die Kantone über die Wehrpflichtigen Stammkontrollen, wobei diese die Grundlage für das gesamte militärische Kontrollwesen bilden. Die Kantone führen auch Kontrollen über die den Hilfsdiensten Zugeteilten. Über die Stäbe und Einheiten führen sowohl die zuständigen Militärbehörden des Bundes und der Kantone als auch die Kommandanten der

Stäbe und Einheiten Korpskontrollen. Der Bundesrat erlässt über die Ordnung des Kontrollwesens die erforderlichen Vorschriften und überwacht deren Handhabung.

In Ausführung dieser Bestimmung hat der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1969 über das militärische Kontrollwesen (VmK; SR 511.21) erlassen. In Artikel 1 VmK wird der Zweck der militärischen Kontrollführung auf die Erfassung der Schweizerbürger zur Erfüllung der Wehrpflicht, die Kontrolle über die Bestände, den Vollzug der Aufgebote und die Identifizierung von Militärpersonen beschränkt. Diesen Zwecken dienen als Kontrollmittel die Stammkontrollen, die Kontrolle über die meldepflichtigen und wehrpflichtigen Auslandschweizer, das Dienstbüchlein, die Matrikelkarte mit Einlageblatt und die Erfassungskarte für Auslandschweizer, Meldungen und Rapporte, die Korpskontrollen und Hilfskontrollen sowie weitere hier nicht weiter zu berücksichtigende zusätzliche Kontrollmittel.

Die Kontrollverordnung bezeichnet auch jeweils die zur Führung und Handhabung der Kontrollmittel bestimmten verantwortlichen Stellen, die einzutragenden Daten und Personen. Sie enthält im weiteren die Regelung der Melde- und Mitteilungsfristen. Die Kontrollen werden in Kartenform geführt.

152 Kritische Würdigung

Das geltende Recht ordnet das militärische Kontrollwesen auf Stufe Bundesgesetz (MO) an sich hinreichend und zweckmässig; es regelt namentlich die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen in grundsätzlicher Hinsicht und stellt dem Bundesrat als Ordnungsgeber (VmK) die Wahl des Arbeitssystems oder -mittels frei anheim. Die Form der heute geübten Kontrollführung ist gemessen am täglich zu bewältigenden Arbeitsanfall und den zur Verfügung stehenden veralteten Arbeitsmitteln überholt, sehr aufwendig im personellen Bereich und auf längere Sicht hin auch kostenmässig zu teuer. Ein zeitgerechter, rascher Abruf der benötigten Daten ist gegenwärtig nicht möglich. Die geltende Terminologie ist veraltet und bedarf einer Anpassung an den heute üblichen, modernen Sprachgebrauch.

Im geltenden Artikel 151 fehlt auch eine hinreichende Rechtsgrundlage für den im Bereich der militärischen Kontrollführung zu verwirklichenden Datenschutz. Die bei den Vorbereitungsarbeiten zu PISA mehrmals angefragten Kantone haben ohne Ausnahme die Notwendigkeit einer solchen Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe oder übergangsweise auf Verordnungstufe bejaht.

Das heute noch weitgehend manuell angewandte Kontrollführungssystem erweist sich nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf kantonaler Ebene als zunehmend schwerfällig, über Gebühr personalintensiv und auf längere Sicht als unrentabel. Die in Kartenform vorgenommenen Kontrollen und die Kontrollführung selbst vermögen bezüglich Inhalt und Aussagefähigkeit knapp den Bedürfnissen der Militärverwaltungen zu genügen. Der im Zusammenhang mit der Nachführung und allfälligen Auswertung der Daten sich ergebende Arbeitsaufwand ist ganz allgemein ausserordentlich gross. Planungsaufgaben sowie die zeitlich fristgerechte und sachlich richtige Durchführung von Reorganisationen

im heeresorganisatorischen Bereich sind mit den vorhandenen, herkömmlichen Mitteln kaum mehr zu bewältigen.

Die Kontrollen in Kartenform erweisen sich auch in Anbetracht der sich immer mehr und mit gutem Erfolg in allen Bereichen durchsetzenden automatischen Datenverarbeitung als nicht mehr zeitgemäss. Bei den knappen personellen Mitteln bedeuten sinnvolle Arbeitszeiteinsparungen auf sehr arbeitsintensiven Sektoren der militärischen Kontrollführung einen wertvollen Gewinn.

153 Änderungsantrag und Begründung

Mit der Einführung von PISA im militärischen Kontrollwesen des Bundes und der Kantone soll erstmals die automatische Datenverarbeitung in diesem Bereich zur Anwendung gelangen. Es handelt sich um ein neues, zeitgemässes Arbeitsmittel.

Das vorgesehene Datenverarbeitungssystem weist im wesentlichen folgende Vorteile zugunsten der militärischen Kontrollführung auf:

- Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe,
- Erhöhung von Aktualität und Qualität der Daten durch Verkürzung der Zirkulationswege,
- rasche, zeitgerechte Abrufbarkeit der Daten,
- Entlastung der Verwaltungen von zeitraubender Routinearbeit,
- Entlastung der Kommandanten aller Stufen von aufwendigen administrativen Arbeiten,
- Gewährleistung der einheitlichen Anwendung der Vorschriften der Kontrollführung,
- Verbesserung der Grundlagen (Daten und Statistiken), um die personellen Mittel der Armee optimal zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft einzusetzen.

Als Grundlage dafür dienen die bisher geführten Daten der militärischen Kontrollführung, die Grunddaten für die Vorbereitung des Gefallenen- und Vermisstendienstes im Kriegsfall sowie militärisch bedeutsame, vom Wehrpflichtigen freiwillig gemachte Angaben über Sprachkenntnisse, besondere zivile Kenntnisse und Fähigkeiten sowie besondere sportliche Leistungsnachweise. Die erwähnten Daten sollen in einer zentralen Datenbank des Eidgenössischen Militärdepartements gespeichert werden.

154 Systemaufbau

Dem bisherigen militärischen Kontrollwesen liegt im Verhältnis Bund/Kantone ein Aufbau von unten nach oben zugrunde.

Mit der Einführung der automatischen Datenverarbeitung wird der herkömmliche Systemaufbau grundlegend verändert, indem die kantonalen Stamm- und Korpskontrollen zu eigentlichen Teilbeständen eines zentralen Systems beim Bund werden. Den kantonalen und eidgenössischen Kontrollführern wird der Zugriff auf die von ihnen zu bearbeitenden Daten, die vom Rechenzentrum des Eidgenössischen Militärdepartements als der Bundesstelle zentral zur Verfügung gestellt werden, über Terminals ermöglicht.

Die von den Sektionschefs – diese sind nicht direkt am Datenverarbeitungssystem angeschlossen – zu führenden Stammkontrollen werden periodisch durch Auszüge von auf den neuesten Stand gebrachten Daten nachgeführt. Das System wird dergestalt angelegt, dass die Bearbeitung der Daten dezentral von den beteiligten kantonalen und Bundesstellen vorgenommen wird. Eine entsprechend programmierte Zugriffsregelung gewährleistet die dezentrale Bearbeitung der Daten. Jene richtet sich nach der geltenden, mit den kantonalen Militärbehörden bereinigten Kompetenz- und Verantwortungsordnung im militärischen Kontrollwesen. Die Datenverantwortung wird damit bei den beteiligten Stellen des Bundes und der Kantone bleiben, im Gegensatz zur Verantwortung für die technische Systembereitstellung, die dem Bund obliegen wird.

155 Datenschutz

Bis zum auf spätestens Ende 1985 vorgesehenen Erlass eines Bundesgesetzes über den Datenschutz in der Bundesverwaltung werden voraussichtlich die auf den 1. Juli 1981 in Kraft gesetzten Datenschutzrichtlinien des Bundesrates gelten (BBl 1981 I 1298; Richtlinien vom 16. März 1981 für die Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung). Für PISA sind diese Richtlinien verbindlich und auch erfüllbar. Mit dem vollen Ausbau und der endgültigen Datenaufnahme soll eine durch die Revision der MO gesetzlich begründete spezielle Datenschutzregelung gelten, die das erwähnte Bundesgesetz vorwegnimmt und auch ergänzt. Aus Datenschutzgründen sollen in der MO namentlich der Zweck der Informationsverarbeitung, die Datenarten sowie die verantwortlichen und die beteiligten Stellen gesetzlich festgelegt werden; zudem erhält der Bundesrat die Befugnis zur Regelung der Einzelheiten des Schutzsystems. Die Vollzugskompetenzen der Kantone bei der Kontrollführung werden durch die Datenschutzvorschriften nicht beeinträchtigt, doch sollen diese auch für die beteiligten kantonalen Stellen gelten.

156 Erfahrungen aus dem Versuchsbetrieb

Im Versuchsbetrieb wurden die entscheidenden Arbeitsabläufe und die Erfassungs-, Speicherungs-, Verarbeitungs- und Auswertungsmethoden auf ihre technische und organisatorische Lösungs- und Funktionsfähigkeit hin geprüft. Der Versuchsbetrieb, der über 100 000 Wehrmänner bzw. rund 700 Stäbe und Einheiten umfasste, diente zur Erarbeitung des definitiven Konzepts von PISA. Beteiligte Kantone waren Bern, Solothurn und Jura. Die Projektleitung PISA hatte absichtlich unter den truppenverwaltenden und kontrollführenden Bundesämtern solche ausgewählt und in den Versuchsbetrieb einbezogen, die möglichst vielschichtige Probleme an ein modernes Datenverarbeitungssystem stellen konnten. Die heute ausgewerteten Ergebnisse aus dem Versuchsbetrieb machen deutlich, dass das Projekt die gestellten Erwartungen voll erfüllt hat und die beteiligten Kantone, die einbezogenen Bundesämter sowie die Kommandanten aller Stufen die Dienstleistungen des Prototyps von PISA sehr positiv beurteilt haben. Der Administrativaufwand für Mutationen im Kontrollwesen (das Ausdrucken von Listen für den Truppengebrauch, Detachemente usw.) wird für die

befassten Instanzen und Kommandanten erheblich reduziert, da das neue Datenverarbeitungssystem rund 75 Prozent des bisherigen Aufwandes erbringt. Die vorliegenden, ohne Ausnahme positiven Vernehmlassungsergebnisse der befragten Militärdepartemente und -direktionen bestätigen im übrigen, dass PISA in allen Militärverwaltungen mit restriktivem Personaleinsatz als Arbeitsmittel überzeugt hat.

Die im Rahmen des reduzierten Versuchsbetriebes speziell entwickelten Computerprogramme, die Datenbankstruktur und die Ablaufmethoden sind seit dem Jahr 1976 laufend an neue Erkenntnisse und Bedürfnisse angepasst worden. Sie umfassen alle wesentlichen Funktionen für den Vollzug bzw. die Durchführung der militärischen Kontrollführung. In ausgedehnten Simulationsläufen wurden eine zweckentsprechende Datenbank-Architektur und angepasste Datenstrukturen verwirklicht. Die bei der Umstellung vom Versuchsbetrieb auf den Vollbetrieb möglichen Risiken sind bekannt und beherrschbar. Sie dürften sich auf ein Minimum beschränken.

157 Betriebskonzept und Betriebssicherheit

Der Betrieb von PISA ist so lange gewährleistet, als die technischen und personellen Voraussetzungen erfüllt werden können. Eine allfällige Eskalation der strategischen Fälle hätte auf den PISA-Betrieb keine direkten Auswirkungen. Die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen sind ausserordentlich und kommen voll dem Benutzer zugute. Das Rechenzentrum selbst ist überdurchschnittlich gegen physische und elektronische Einflüsse von aussen geschützt. Die Datenbestände und die Programme werden in regelmässigen Zeitabständen kopiert und mehrfach dezentral sichergestellt. Der notfalls manuell weiterzuführende Betrieb der militärischen Kontrollführung ist kurzfristig gewährleistet.

16 Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Im April 1982 wurde der Vorentwurf zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 12. April 1907 über die Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft in die Vernehmlassung geschickt. Es wurden die Kantone, die politischen Parteien und die interessierten Organisationen einbezogen. 26 Kantone, 6 Parteien und 16 interessierte Organisationen (von insgesamt 19 angeschriebenen) sowie einige Einzelinteressenten haben sich zum Gesetzesentwurf vernehmen lassen. Der Gesetzesentwurf fand eine überwiegend positive Aufnahme.

Zu den meisten Bemerkungen gab die neue Regelung für die Anrechnung von Auslandeinsätzen als Instruktionsdienst Anlass. So sind sechs Kantone dagegen, dass bei der Anrechnung als Instruktionsdienst von Auslandeinsätzen im Schweiz. Katastrophenhilfskorps auch die Tätigkeit des Verteidigungsattachés einbezogen wird. Sie regen an, die Tätigkeit der Verteidigungsattachés ausschliesslich auf Verordnungsstufe zu regeln. Drei Kantone wünschen, dass die Teilnahme an internationalen wehrsportlichen Anlässen nicht als Instruktionsdienst angerechnet wird, mit der Begründung, der Wehrsport im Inland kenne auch keine derartige Anrechnungsmöglichkeit. Ein Kanton möchte die vorge-

schlagene Anrechnungslösung auch für besondere Gesamtverteidigungsleistungen und den Einsatz bei Militärgerichten verbindlich erklären. Eine Partei betont den Ausnahmecharakter der vorgeschlagenen Anrechnungslösung und warnt vor wesensfremden Einsätzen der Armee. Eine ähnliche Auffassung wird von einer interessierten Organisation mit Hinweis auf die verfassungsmässige Dienstpflichtbefreiung in der Armee vertreten.

Bezüglich des Personal-Information-Systems der Armee wird von einem Kanton und mehreren Organisationen die gesetzliche Verankerung des Datenschutzes gefordert. Es wird von einer Partei eine klare Abgrenzung zwischen der Art der gespeicherten Daten und den Zugriffsberechtigten erwartet.

Im übrigen werden u. a. folgende Anregungen gemacht:

Zwei Parteien sprechen sich gegen die Ausdehnung des in Artikel 10 verankerten Beförderungszwanges auf Angehörige des Hilfsdienstes aus. Eine Partei zeigt Bedenken gegenüber der in Artikel 32 verankerten Pflicht der Gemeinden, Schiessanlagen der Truppe zur Verfügung stellen zu müssen. Einige Kantone regen mit Bezug auf Artikel 71 Absatz 3 MO an, der Bundesrat solle geeignete Massnahmen treffen, die den Milizoffizieren die Bekleidung hoher Kommandostellen in der Armee gewährleistet und damit das Gleichgewicht in bezug auf die Beförderungschancen zwischen Miliz- und Instruktionsskademern erhalten hilft.

2 Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen

Artikel 1^{bis} (neu)

Nach der Verordnung des Bundesrates vom 20. August 1951 über die Aushebung der Wehrpflichtigen (SR 511.11) und dem Bundesratsbeschluss vom 1. Juni 1951 über den Hilfsdienst (SR 513.41) werden heute schon Wehrmänner, die im Jahr der Aushebung das 28. oder ein höheres Altersjahr vollenden, oder mit vollendetem 28. Altersjahr die Rekrutenschule noch nicht bestanden haben, dem Hilfsdienst zugewiesen. Die nicht bei der Truppe eingeteilten Hilfsdienstpflichtigen verbleiben in der Personalreserve.

Obschon aufgrund der MO an sich schon jeder Taugliche das Recht hätte, Militärdienst zu leisten, ist es sinnlos, einen Wehrpflichtigen im höheren Alter noch voll auszubilden und auszurüsten, um ihn dann nur unverhältnismässig kurze Zeit noch Militärdienst leisten zu lassen. Wer aufgrund der beantragten Neuordnung weder dienst- noch hilfsdienstpflichtig ist, soll dem Zivilschutz zur Verfügung stehen und im Rahmen der Gesamtverteidigung zu Dienstleistungen herangezogen werden, entsprechend Tauglichkeit und Alter.

Artikel 3^{bis} (neu)

Dieser Artikel soll die Gesetzesgrundlage für den Militärischen Frauendienst (MFD) schaffen und dem Bundesrat die Kompetenz einräumen, das vorgesehene, eigene Statut des MFD als selbständiger Teil der Armee zu erlassen. Der Bundesrat wird somit in einer Verordnung über den Militärischen Frauendienst Fragen der Aushebung, der Ausrüstung, der Dauer der Dienstpflicht und der einzelnen Instruktionssdienste, der Entlassung aus der Dienstpflicht, der Einteil-

lung und der vorgesehenen Grade sowie der Kontrollführung und der Einteilung in die Personalreserve zu regeln haben (vgl. Abs. 4).

Artikel 10

Der geltende Artikel 10 MO spricht nur von der Pflicht zur Bekleidung eines Grades, zur Übernahme eines Kommandos und zur Leistung des mit einem Grad verbundenen Dienstes. Im geltenden Text nicht erwähnt sind die Funktionsstufen des Hilfsdienstes und die Funktionen neben den Kommandos, d. h. im wesentlichen diejenigen der Führungsgehilfen. Bestimmte Offiziersfunktionen sind nicht mit der Bekleidung eines höheren Grades verbunden, verpflichten aber zu zusätzlichen Dienstleistungen.

Artikel 13 Absatz 1 Ziffer 4

Angehörige von Polizeikorps sind nach geltendem Recht vom Militärdienst befreit, sofern sie nicht in die Heerespolizei eingeteilt werden. Die Einteilung in die Heerespolizei besitzt Priorität, weil die Heerespolizei sonst über keine ausgebildeten Polizisten verfügen könnte. Dasselbe soll für den Sicherheitsdienst der Armee gelten, der ebenfalls auf diese Spezialisten angewiesen ist. Artikel 5 Absatz 2 des Bundesratsbeschlusses vom 19. Mai 1971 über den Sicherheitsdienst in der Armee (SR 513.61) sieht zwar die sinngemässe Anwendung der nach geltender MO für die Heerespolizei bestehenden Regelung auch für den Sicherheitsdienst vor. Mit der auch den Sicherheitsdienst umfassenden Formulierung «Polizeidienste der Armee» soll jedoch diese Regelung gesetzlich verankert werden.

Artikel 24 (neu)

Die Norm entspricht inhaltlich Artikel 121 BVA. Es ist davon auszugehen, dass der Angehörige der Armee gewisse Gegenstände des persönlichen Bedarfs notwendigerweise in den Dienst mitzunehmen hat (z. B. Wäsche, Uhren, Brillen). Bei zahlreichen anderen Gegenständen ist dies jedoch nicht der Fall (z. B. Radiorecorder, Musikinstrumente, Sportgeräte). Hier muss sich der Angehörige der Armee bewusst sein, dass er das Risiko grundsätzlich selbst zu tragen hat. Andere Gegenstände (z. B. Schreibmaschine, Taschenrechner) können zwar dem einzelnen den Dienst erleichtern, doch soll die Truppe generell mit der persönlichen Ausrüstung und dem Korpsmaterial auskommen. Bei persönlichen Gegenständen, die nicht notwendig in den Dienst mitgebracht werden müssen, wird in den meisten Fällen die Entschädigung gekürzt werden müssen oder sogar ganz wegfallen, was der gegenwärtigen Praxis der Rekurskommission der Eidgenössischen Militärverwaltung entspricht.

Im übrigen wird die bisherige Regelung übernommen, wonach eine angemessene Entschädigung geleistet wird, wenn der Schaden durch einen dienstlichen Unfall oder unmittelbar durch die Ausführung eines Befehls verursacht wurde.

Artikel 26 Absatz 2 (neu)

Der geltende Artikel 26 MO beschränkt die Haftung des Angehörigen der Armee generell auf den Schaden, den er dem Bund durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung seiner Dienstpflicht unmittelbar zufügt. Der Bund hat

den Schaden sowie das grobe Verschulden nachzuweisen. Mit dieser Bestimmung sollte der Angehörige der Armee haftungsrechtlich dem Beamten gleichgestellt werden (BBl 1966 II 424).

Mit dieser grundsätzlichen Bestimmung stehen die Artikel 119 und 120 BVA wie auch Artikel 91 Absatz 1 MO im klaren Widerspruch, da sie die Haftung des Angehörigen der Armee für jedes Verschulden, also auch für leichte Fahrlässigkeit, vorsehen. Die Rekurskommission der Eidgenössischen Militärverwaltung und auch das Bundesgericht haben in letzter Zeit denn auch wiederholt entschieden, dass die Artikel 119 und 120 BVA ungültig seien, soweit sie Artikel 26 MO widersprechen und, dass demzufolge der Angehörige der Armee auch für das ihm anvertraute Material nur bei Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit haftet. Dadurch entstand bei der Truppe wie auch teils bei der Militärverwaltung eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Im übrigen ist auch die Gesetzmässigkeit der in den Artikeln 119 und 120 BVA enthaltenen Beweislastumkehr umstritten.

Wie schon seit einiger Zeit von der Militärverwaltung praktiziert, soll der Angehörige der Armee daher auch für Verlust und Beschädigung von anvertrautem Material nur bei Vorliegen eines groben Verschuldens behaftet werden. Hingegen scheint es nötig, die in Artikel 26 MO enthaltene Beweislastregelung in bezug auf das anvertraute Material umzukehren: der Angehörige der Armee soll den Nachweis erbringen, dass ihn am Verlust oder an der Beschädigung kein grobes Verschulden trifft, um einer Haftung zu entgehen. Damit soll einerseits das Verantwortungsbewusstsein des einzelnen für das ihm anvertraute Material erhalten und einem Anwachsen insbesondere von Materialverlusten vorgebeugt werden, sowie anderseits die Stellung der Militärverwaltung, die praktisch immer auf die Angaben der Truppe angewiesen ist und kaum je den Nachweis eines groben Verschuldens erbringen könnte, verbessert bzw. vereinfacht werden.

Im Sinne einer Klarstellung soll schliesslich die analoge Haftung der für die Organisation des Materialdienstes und die Materialkontrolle Verantwortlichen (z. B. Mat Uof, Fw, Mat Of, Zfhr) ausdrücklich erwähnt werden. Da kein Grund besteht, in bezug auf die Haftung zwischen der anvertrauten persönlichen Bewaffnung und Ausrüstung einerseits und dem im Dienst anvertrauten Material anderseits zu unterscheiden, sollte der *zweite Satz von Artikel 91 Absatz 1 MO* gestrichen werden.

Artikel 26 Absatz 3 (neu)

Die Haftung des Rechnungsführers und der Kontrollorgane ist durch Artikel 122 BVA geregelt. Es besteht praktisch eine Kausalhaftung (auch ohne Verschulden), wobei eine Entlastungsmöglichkeit – zumindest nach dem Wortlaut des erwähnten Artikels – nicht existiert. Nach neuerer Praxis der Rekurskommission der Eidgenössischen Militärverwaltung ist Artikel 26 MO nun auch auf das Rechnungswesen anzuwenden, so dass kein Grund besteht, die dafür Verantwortlichen anders haften zu lassen als die übrigen Angehörigen der Armee für anvertrautes Material. Daher soll eine analoge Regelung erfolgen.

Artikel 26^{bis} Absatz 1 (neu)

Besteht keine Haftung eines einzelnen Angehörigen der Armee (z. B. weil der

Verantwortliche nicht eruiert werden kann), wird die Truppe in der Praxis seit jeher gesamthaft für Verlust und Beschädigung des ihr anvertrauten Materials verantwortlich gemacht. Die Entschädigung erfolgt zulasten der Truppenkasse oder es kann ein Soldabzug angeordnet werden.

Verfügt die Truppenkasse über genügend Mittel, ergeben sich in der Praxis kaum Schwierigkeiten. Letztere entstehen, vor allem in rechtlicher Hinsicht, erst dann, wenn ein Soldabzug angeordnet werden muss. Denn dadurch werden mit Sicherheit stets auch Angehörige der Armee belangt, die kein Verschulden am Verlust oder an der Beschädigung trifft. Es handelt sich dabei um eine gegenwärtig in der MO nicht vorgesehene Kollektivhaftung.

Eine Belastung der Truppenkasse allein (ohne Soldabzüge) wäre jedoch unsinnig (die Truppenkasse wird grösstenteils aus Bundesbeiträgen gespeisen) und zudem unbillig (nicht jede Truppe verfügt über die gleichen Möglichkeiten, die Truppenkasse mit andern Mitteln zu speisen). Soll daher die Truppe als Kollektiv nach wie vor haften, sind Soldabzüge nötig. Der Verzicht auf eine Haftbarmachung der Truppe ist nicht opportun, weil sonst Missbräuchen Tür und Tor geöffnet würden (z. B. indem die Truppe einfach geltend macht, dass kein Verantwortlicher eruiert werden konnte, womit der Schaden zulasten des Bundes gehen würde). Es bestünde die Gefahr, dass das Verantwortungsbewusstsein der Truppe für das ihr übergebene Material erheblich vermindert werden könnte, was nicht nur finanzielle Auswirkungen hätte, sondern im Extremfall gar die Kriegsbereitschaft beeinträchtigen könnte.

Der Grundsatz der Verantwortlichkeit der Truppe für das ihr übergebene Material soll daher in der MO ausdrücklich erwähnt und die Möglichkeit von Soldabzügen auf einer rechtlich genügenden Stufe legalisiert werden. Zugleich soll aus Billigkeitsgründen eine Entlastungsmöglichkeit geschaffen werden.

Artikel 26^{bis} Absatz 2 (neu)

In Absatz 2 wird die Zuständigkeit des Bundesrates begründet, die Einzelheiten der Haftung und des Verfahrens auf dem Verordnungswege zu regeln (z. B. die Rückerstattung allfälliger Überschüsse aus Soldabzügen, Abklärungspflicht der Truppenkommandanten). Das Gesetz kann auf diese Weise von Detailregelungen entlastet werden.

Artikel 27 Absatz 3 (neu)

Ähnlich wie bei der Haftung des einzelnen Angehörigen der Armee (vgl. Art. 27 Abs. 2 MO) sollen bei der Bemessung des Schadenersatzes die Art des Dienstes und die besonderen Umstände angemessen berücksichtigt werden.

Artikel 32

Artikel 31 zählt abschliessend auf, welche Einrichtungen die Gemeinden der Truppe unentgeltlich anzuweisen haben. Ziffer 4 fordert mit der Verweisung auf Artikel 124 nur Schiessplätze für die Erfüllung der Schiesspflicht ausser Dienst. Die MO verpflichtet die Gemeinden oder Schiessvereine als Eigentümer der Schiessanlagen nicht, diese auch der Truppe zur Verfügung zu stellen. Obwohl Gemeinden und Schiessvereine die Zustimmung zur Benützung der Schiessanlagen durch militärische Schulen und Kurse selten verweigern, ist die rechtliche

Verankerung einer solchen Pflicht erforderlich. Mit der Verweisung auf Artikel 125 MO soll präzisiert werden, dass die Schiessanlagen den Vereinen für alle vom Bund unterstützten Schiessübungen, d. h. auch für die freiwilligen Übungen zur Verfügung stehen. Anlässlich der Überprüfung der nicht veröffentlichten Verfügung des EMD vom 6. März 1969 über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst hat das Bundesamt für Justiz 1979 festgehalten, dass weder die Artikel 31 und 32, noch Artikel 147 MO eine genügende gesetzliche Grundlage zum Erlass von Bestimmungen über Bau, Unterhalt und Betrieb von Schiessanlagen bilden können. Im neuen Artikel 32 soll den Anforderungen an die Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe entsprechend Rechnung getragen werden.

Pflichten und Rechte der Gemeinden im Zusammenhang mit den Gemeindschiessanlagen werden ausschliesslich in Artikel 32 MO gesetzlich verankert (daher kann Art. 31 Ziff. 4 MO aufgehoben werden). Absatz 1 regelt die Pflicht der Gemeinden, Schiessplätze für die Übungen der Vereine und der militärischen Schulen und Kurse zur Verfügung zu stellen. Absatz 2 betreffend die Enteignung führt die heute gebräuchlichen Bezeichnungen ein und bezeichnet (gestützt auf Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung, EntG [SR 711] und die Verordnung des Bundesrates vom 29. November 1935 über das Schiesswesen ausser Dienst, Art. 27 [SR 512.31]) das Eidgenössische Militärdepartement als zuständig zur Verleihung des Enteignungsrechtes an die Gemeinden. Auf Stufe Bundesgesetz erfolgt daher eine Anpassung an bereits bestehende Normen. Dabei wird hervorgehoben, dass in erster Linie kantonales Enteignungsrecht zum Zuge kommen soll, sofern ein solches besteht und dem Bundesrecht eine absolut subsidiäre Rolle zugedacht ist. Absatz 3 bildet die gesetzliche Grundlage für den Ausführungserlass des EMD hinsichtlich der Anforderungen an Lage, Bau und Betrieb der Schiessanlagen. Da es sich um rein technische Vorschriften handelt, soll das Eidgenössische Militärdepartement zu deren Erlass zuständig sein. Die zulasten der Schiessvereine gehenden Einrichtungen sind auf Verordnungsstufe (Verfügung des EMD über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst) einlässlich geregelt worden.

Artikel 38 Ziffer 5

Das Aufführen des Militärischen Frauendienstes als Teil des Heeres ergibt sich folgerichtig mit der Schaffung eines neuen Artikels 3^{bis} MO.

Artikel 42

Laut der neuen Formulierung entfallen die Eisenbahnoffiziere; diese waren bisher dem Generalstab zugeordnet. Begründet wird die Streichung der Eisenbahnoffiziere damit, dass sie Dienstchefs und nicht Generalisten sind. Als Spezialisten für Eisenbahnfragen kommt ihnen tatsächlich keine grössere Bedeutung als den andern Dienstchefs zu. Inskünftig werden sie den Transportoffizieren zugeordnet.

Artikel 44

Der geltende Text sieht eine erste, vierjährige Dienstleistung im Generalstab vor mit jeweils späteren Rückversetzungen zur Truppe mit Übernahme eines Trup-

penkommandos. In Absatz 1 wird neu festgehalten, dass der Generalstabsoffizier in der Regel im Korps der Generalstabsoffiziere bis zur Entlassung aus der Wehrpflicht verbleibt. Damit können administrative Umtriebe vermieden werden. In Absatz 2 wird neu festgehalten, dass die Generalstabsoffiziere zur Übernahme eines Truppenkommandos nicht mehr versetzt, sondern nur noch abkommandiert werden. Die Forderung nach einer mehrjährigen Dienstleistung im Generalstab vor der Abkommandierung zur Truppe ist in der Praxis in vielen Fällen nicht durchsetzbar, weshalb auf eine formelle Nennung einer bestimmten Anzahl Jahre verzichtet wird. Im dritten Absatz werden zwei Verwendungswege für Generalstabsoffiziere geschaffen. Die neue Ordnung sieht demzufolge vor, die Generalstabsoffiziere bis und mit Stufe Führung eines Bataillons oder einer Abteilung alternierend zwischen dem Truppenkommando und Generalstabsdiensten einzusetzen und ab Stufe Regiment diese Offiziere entweder als Kommandanten oder Stabschefs einzusetzen. Dabei ist die Gleichstellung dieser beiden Funktionen erforderlich, da sie die Bedingung für eine allfällige weitere Beförderung ist.

Artikel 51 Absatz 2

Absatz 2 regelt die Zuteilung zur Personalreserve der Armee von nicht bei der Truppe eingeteilten Unteroffizieren, Gefreiten und Soldaten des Landsturms sowie der Angehörigen des Hilfsdienstes. In der vorgeschlagenen Neufassung des Absatzes 2 geht es konkret um die Schaffung einer tragfähigen Rechtsgrundlage für die Personalreserve des Militärischen Frauendienstes, wie sie gegenwärtig für die FHD-Reserve besteht. Die weiblichen Angehörigen der Armee sollten möglichst gleich wie die männlichen behandelt werden. So ist vorgesehen, dass im Militärischen Frauendienst gleiche Gradbezeichnungen verwendet werden wie bei den männlichen Armeeangehörigen. Aus dem genannten Grund bleibt Artikel 51 Absatz 1 weiterhin gültig, was in der Praxis zur Folge hat, dass weibliche Offiziere nach den in Absatz 1 genannten Bedingungen zur Verfügung des Bundesrates stehen. Absatz 2 ist gültig für die übrigen Angehörigen des Militärischen Frauendienstes (Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten). Es wird Sache der bundesrätlichen Verordnung sein, die Bedingungen festzulegen, unter welchen eine Stellung zur Verfügung des Bundesrates oder eine Einteilung in die Personalreserve erfolgt.

Artikel 52 (neu)

Vgl. Erläuterungen in Ziffer 133.

Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern 3–5 (neu)

Die in Ziffer 216 Absatz 3 des neuen DR 80 getroffene Unterscheidung zwischen Stabsoffizieren (Major, Oberstleutnant, Oberst) und höheren Stabsoffizieren (Brigadier, Divisionär, Korpskommandant) sollte auch im Buchstaben c des Artikels 63 Absatz 1 MO in den Ziffern 3 und 4 Eingang finden. Unter Ziffer 5 wird der Oberbefehlshaber der Armee, der General, eingefügt.

Artikel 65 Absatz 2

Der geltende Text spricht von «Ersatzmannschaft», für die die nötigen Kader zu bestellen sind. Eine Aufhebung des Absatzes 2 wird damit begründet, dass

die Rechtsgrundlagen über die Organisation der Stäbe und Truppen den Begriff «Ersatzmannschaften» nicht kennen und folglich auch nicht verwenden.

Artikel 67

Mit der Neufassung soll die geltende Regelung auf Stufe Verordnung des Bundesrates (SR 512.51) im Bundesgesetz verankert werden. Der Gesetzestext soll dergestalt redigiert sein, dass weitere Ausnahmen, die im heutigen Zeitpunkt nicht voraussehbar sind, durch den Bundesrat stufengerecht geregelt werden können. Mit dieser Massnahme wird der Gesetzgeber entlastet.

Artikel 68 Absatz 2 (neu)

Artikel 40 der Verordnung des Bundesrates vom 21. Dezember 1981 über die Beförderungen und Mutationen in der Armee (VBMA; SR 512.51) enthält Sonderbestimmungen für die Beförderung von Instruktionsunteroffizieren. In der MO ist die entsprechende Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Eine Ausweitung der bestehenden Sonderbestimmungen für Instruktionsunteroffiziere ist nicht beabsichtigt.

Artikel 71 Absätze 1–3

In Absatz 1 wird der Grundsatz der Beförderung nach Bedarf und Eignung der Beförderung nach Dienstalter vorangestellt. In Absatz 2 wird für die Beförderung zum Oberleutnant neben dem Dienstalter neu das Bestehen der Rekrutenschule als Leutnant oder des entsprechenden Ersatzdienstes als Beförderungsbedingung festgelegt, soweit diese Dienstleistung aufgrund der Verordnung des Bundesrates vom 6. Februar 1980 über die Ausbildung zum Unteroffizier und zum Offizier (VAUO; SR 512.242) verlangt wird. Dieser praktische Dienst ist ein notwendiger Teil der Ausbildung zum Offizier. Ausnahmen soll der Bundesrat – wie nach bisheriger Regelung in Artikel 49 der Verordnung des Bundesrates vom 21. Dezember 1981 über die Beförderungen und Mutationen in der Armee (VBMA) – machen können für eingeteilte dienst- oder hilfsdiensttaugliche Leutnants, die das 32. Altersjahr zurückgelegt haben und ihren Grad fünf Jahre innehaben (Auslandurlauber, ärztlich Dispensierte). In Absatz 3 soll die Rechtsgrundlage der in den Artikeln 21 und 67 VBMA enthaltenen Sonderbestimmungen für die Beförderung von Instruktionsoffizieren geschaffen werden. Eine Ausweitung dieser Sonderbestimmungen ist nicht beabsichtigt.

Artikel 91 Absatz 1 zweiter Satz

Entfällt (vgl. Kommentar zu Art. 26 Abs. 2 letzter Abschnitt).

Artikel 107 Absatz 2

Die Aufhebung des Absatzes 2 erfolgt, weil die Beförderung der Instruktionsoffiziere jetzt systematisch richtig in Absatz 3 des Artikels 71 MO in einem Abschnitt «Vorgesetzte» geregelt wird und nicht mehr in einem Abschnitt «Unterricht».

Artikel 116 Absatz 4 (neu)

Mit der in Absatz 4 vorgesehenen Neufassung soll eine Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe geschaffen werden für die Anrechnung als Instruktionsdienst in

besonderen Fällen (Abkommandierungen bei Militärmissionen, Verteidigungssattachés, Sanitätsoffiziere in Hilfsaktionen), die Anrechnung internationaler wehrsportlicher Wettkämpfe nach Artikel 12^{bis} der Verordnung des Bundesrates vom 2. Dezember 1963 über die Erfüllung der Instruktionsdienstpflicht (Änderung vom 4. Sept. 1974 [SR 512.21]) und insbesondere die allfällige Anrechnung der freiwilligen Teilnahme von Angehörigen der Armee an Katastrophenhilfsdienstseinsätzen im Ausland, die vom Bund organisiert sind. Die erwähnten Einsätze betreffen ausschliesslich das Schweizerische Katastrophenhilfskorps.

Artikel 121 Absatz 4

Nach geltendem Recht (MO und Erlasse über die Wiederholungs-, Ergänzungs- und Landsturmurse) sind ausschliesslich diejenigen Angehörigen des Kadern zum Bestehen des Kadervorkurses vor den Truppenkursen verpflichtet, die tatsächlich einen Unteroffiziers- oder einen Offiziersgrad bekleiden. Wegen des vorherrschenden Kadermangels müssen recht oft Gefreite in Unteroffiziersfunktionen und Unteroffiziere in Offiziersfunktionen eingesetzt werden. Für das Aufgebot zum Kadervorkurs bedarf es bei fehlender gesetzlicher Verpflichtung indessen des schriftlichen Einverständnisses der so eingesetzten Gefreiten und Unteroffiziere, da es sich grundsätzlich um freiwilligen Dienst handelt. Da der Kadervorkurs eine notwendige Voraussetzung für die Arbeit des Kadern im anschliessenden Truppenkurs ist, kann bei der heute gegebenen Situation nicht auf die Freiwilligkeit abgestellt werden. Der Kadermangel betrifft die meisten Einheiten, ist aber nicht überall gleich ausgeprägt. Besonders betroffen sind beispielsweise die Mineurformationen, in denen die eingeteilten Unteroffiziere nicht ausreichen, um alle Funktionen zu besetzen. Die Ausbildung zusätzlicher Kadern in den erwähnten Formationen ist aus heeresorganisatorischen und ausbildungsmässigen Gründen nicht möglich. Zur Behebung dieses Mangels ist unter Absatz 4 ein neuer Satz einzuschieben, der die Rechtsgrundlage für die Verankerung einer Pflicht zum Bestehen des Kadervorkurses in den Ausführungsvorschriften (Erlasse über die Wiederholungs-, Ergänzungs- und Landsturmurse und das Kurstableau) bildet.

Artikel 122^{bis}

Die Formationen des Auszuges werden gemäss Artikel 120 Absatz 1 MO alljährlich zum Wiederholungskurs einberufen. Dieselbe Regelung gilt nach der Praxis auch für die Wiederholungskurse der aus Auszug und Landwehr oder aus Auszug, Landwehr und Landsturm gemischten Truppenverbände. Laut dem geltenden Artikel 122^{bis} MO kann der Bundesrat «für besondere Fälle» im Rahmen der gesetzlich festgelegten Gesamtdienstleistung des einzelnen Wehrpflichtigen – diese beträgt 213 Tage – eine von den Artikeln 120–122 MO abweichende Regelung treffen. Aufgrund dieser Norm werden die Formationen der Festungsregimenter (Auszug/Landwehr/Landsturm) seit 1978 alle zwei Jahre zu Wiederholungs-, Ergänzungs- und Landsturmkursen einberufen. Bereits anlässlich der Reorganisation der Festungstruppen mit dem Übergang zum Zweijahresturnus wurden Bedenken laut, ob Ausnahmeregelungen dieser Art für grössere Teile der Armee noch als «besondere Fälle» im Sinne des Artikels 122^{bis} MO gelten könnten.

Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe c MO schien als Rechtsgrundlage für den Übergang zum Zweijahresturnus nicht hinreichend. Die Neuordnung des Sanitätsdienstes und der Luftschutztruppen hatte zu einem früheren Zeitpunkt den Übergang zum Zweijahresturnus der Wiederholungskurse bei den gemischten Formationen als unerlässliche Massnahme dafür bezeichnet, die Zusammenarbeit der genannten Verbände mit genügend grossen Beständen schulen zu können und damit letztlich die gesetzten Ausbildungsziele besser zu erreichen. In der Botschaft vom 16. März 1981 über die Änderung der Truppenordnung (BBl 1981 I 1217) wurde die Einführung des Zweijahresturnus der Truppenkurse für die Spital- und Luftschutzregimenter entsprechend beantragt.

Die vorgeschlagene Neufassung von Artikel 122^{bis} räumt dem Bundesrat eine generelle Kompetenz für abweichende Regelungen ein. Die damit geschaffene Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe erscheint den Umständen angemessen und tragfähig zu sein. Sie wirkt sich namentlich zugunsten der untergeordneten Erlasse aus.

Artikel 128

Gemäss geltendem Recht wird am Grundsatz, dass die neuernannten Korporale eine ganze Rekrutenschule ihrer Truppengattung oder einen Fachdienst von gleicher Dauer bestehen, festgehalten. Es ermächtigt den Bundesrat, diese Dienstleistung den für die Weiterausbildung vorgesehenen Korporalen teilweise oder ganz zu erlassen oder durch Spezialdienst für Offiziersanwärter zu ersetzen. Die heutige Formulierung wird den verschiedenen Formen des Abverdienens, wie sie in den Erlassen über die Ausbildung zum Unteroffizier und zum Offizier enthalten sind, nicht mehr gerecht. (Beispielsweise bestehen Piloten eine Fliegerschule von 236 Tagen Dauer, zum Teil als freiwillige Dienstleistung; Fallschirmgrenadierkorporale 90 Tage in der Rekrutenschule und 27 Tage in einer Fachschule usw.) Die Kompetenz zur Regelung der Ausnahmen vom Grundsatz des Abverdienens in einer ganzen Rekrutenschule soll generell dem Bundesrat übertragen werden (Verordnung des Bundesrates vom 6. Febr. 1980 über die Ausbildung zum Unteroffizier und zum Offizier [VAUO; SR 512.242]).

Artikel 129 und 132

Nach geltender Regelung der MO bestehen die Einheitsfeldweibel und die Einheitskommandanten bereits heute einen Kadervorkurs von sechs Tagen Dauer.

Als Folge von Anregungen in Schulberichten wurden die Einheitsfouriere und Leutnants 1980 in einzelne und 1981 in allen Unteroffiziersschulen versuchsweise in die letzte Schulwoche einberufen, um Erfahrungen mit diesem «Kadervorkurs» vor dem eigentlichen Abverdienen in der Rekrutenschule zu sammeln. Beurteilt wurden diese Versuche von den Betroffenen wie vom Instruktionsskorps überwiegend positiv. Dem Kader wird dadurch ermöglicht, die schwierigen ersten Tage der Rekrutenschule viel ruhiger und sicherer zu bewältigen. Als Rechtsgrundlage für die Einberufung der Fouriere und Leutnants in die letzte Woche der Unteroffiziersschule, aber auch zur Entlastung des Gesetzestextes von Einzelheiten, soll vorliegend dem Bundesrat generell die Kompetenz zur Regelung der Weiterausbildungsdienste für höhere Unteroffiziere und besondere Unteroffiziersfunktionen sowie des Abverdienens der neuernannten Leut-

nants übertragen werden. Die neue Dienstleistung der Einheitsfouriere und der Leutnants von sechs Tagen soll in der Verordnung über die Ausbildung zum Unteroffizier und zum Offizier (VAUO) sowie in der Verordnung des Bundesrates vom 21. Dezember 1981 über die Beförderungen und Mutationen in der Armee (VBMA; SR 512.51) nach Tagen festgelegt werden.

Artikel 135 Absatz 2

Der geltende Artikel 135 Absatz 2 sieht für die Beförderung zum Oberstleutnant und zum Oberst keinen praktischen Dienst vor. In der Verordnung über die Beförderung in der Armee wird aber für bestimmte Funktionen dieser Grade das Bestehen eines Spezialdienstes verlangt (z. B. für Flugsicherungsoffiziere). Der geänderte Absatz 2 wird die entsprechende gesetzliche Grundlage dafür enthalten. Eine Ausweitung der bestehenden Dienstleistungen ist nicht beabsichtigt.

Artikel 136

Hier geht es in erster Linie um eine sprachliche Anpassung an die heutigen Gegebenheiten. Die im heute gültigen Text enthaltene Formulierung, wonach der Bundesrat ermächtigt ist, Offiziere in Schulen und Kursen (...), zu Aushebungsdienst oder zu anderem Spezialdienst zu kommandieren, ist durch die Realität überholt. Im achten Kapitel der Verordnung des Bundesrates vom 9. August 1978 über Ausbildungsdienste für Offiziere (VAO; SR 512.241) sind die «Besonderen Dienstleistungen» der Offiziere geregelt, die nicht oder nur zum Teil der Ausbildung dieser Offiziere dienen, im Gegensatz zum «Spezialdienst» gemäss VBMA. Die Formulierung des geltenden Artikels 136 trägt dieser Unterscheidung zu wenig Rechnung, weshalb sie anzupassen ist.

Artikel 138

Die bisherige Fassung von Artikel 138 soll sprachlich angepasst werden. Zu erwähnen ist im übrigen, dass die Truppenoffiziere in der neuen Fassung nicht mehr berücksichtigt sind.

Artikel 140

Absatz 1 entfällt mit der Streichung der Eisenbahnoffiziere in Artikel 42. Absatz 2 stimmt mit der Realität nicht mehr überein und kann demzufolge aufgehoben werden.

Artikel 147 Absatz 3 (neu)

Die Verankerung des neuen Absatzes 3 entspricht einer praktischen Notwendigkeit. Nach Artikel 7 Absatz 5 des Verwaltungsorganisationsgesetzes (VwOG; SR 172.010) vom 19. September 1978 kann die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen Gruppen oder Ämtern nur übertragen werden, wenn ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dazu ausdrücklich ermächtigt. Absatz 3 sieht diese Ermächtigung vor, die sich namentlich in rechtlich eher untergeordneten – vorab militärisch-technischen – Belangen als notwendig und sinnvoll erweist, von der aber im übrigen zurückhaltend Gebrauch gemacht werden soll.

Artikel 150 Absatz 2

Die Einführung des Personal-Informations-Systems (Art. 151) macht diese Meldepflicht überflüssig.

Artikel 151

Absatz 1 regelt, wie bisher die Absätze 1–3, die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im militärischen Kontrollwesen. In Absatz 2 wird grundsätzlich statuiert, dass vom Bund ein automatisches Datenverarbeitungssystem betrieben wird und namentlich abgegrenzt, welche Daten im System enthalten sind. Absatz 2, erster Satz, umschreibt den Kreis der regelmässigen Benützer sowie den Kreis der regelmässigen Empfänger des Datenverarbeitungssystems. In Absatz 3 werden die übrigen zugriffsberechtigten Behörden und die Gerichte aufgeführt, die Auskünfte verlangen können, soweit dies gesetzlich aufgrund eines kantonalen Gesetzes oder Bundesgesetzes vorgesehen ist. Damit werden auch Grenzen gegenüber nicht gesetzlich geregelten Verknüpfungen gezogen.

Absatz 4 gibt dem Bundesrat die Befugnis und den Auftrag, für das System, d. h. für alle am Personal-Informations-System (PISA) beteiligten Stellen Datenschutzvorschriften aufzustellen und die Ordnungsmässigkeit der Entwicklung und Benützung des Systems sicherzustellen. Diese Vorschriften gelten auch für die mitbeteiligten kantonalen Stellen (Militärdirektionen und -departemente). Die in Absatz 5 enthaltene Ermächtigung des Bundesrates soll, wie Absatz 4 bisher, weiterhin die Grundlage für die parallel zur MO revidierten Verordnung des Bundesrates vom 23. Dezember 1969 über das militärische Kontrollwesen (VmK; SR 511.21) bilden, soweit deren Neuerungen nicht bereits in den Absätzen 2 und 3 erwähnt sind. Da heute gewisse Zweifel über die gesetzliche Abstützung der Kontrolle der Auslandschweizer bestehen, wurde deren Regelung ausdrücklich erwähnt.

Artikel 152

In formeller Hinsicht zieht die Neufassung des Artikels 151 die Anpassung von Artikel 152 nach sich. Mit der Einführung der automatischen Datenverarbeitung werden die Kantone die heutigen Kontrollen nicht mehr in Kartenform führen. Aus diesem Grund ist die Umschreibung «Zur Führung der kantonalen Kontrollen» nicht mehr zutreffend.

Artikel 156 Absätze 1–4

Die geltende Regelung ist in Artikel 48 der Verordnung des Bundesrates vom 21. Dezember 1981 über die Beförderungen und Mutationen in der Armee (SR 512.51) enthalten. Demzufolge ernennt das Eidgenössische Militärdepartement die eidgenössischen Subalternoffiziere und Hauptleute, währenddem der Bundesrat seit Jahren ausschliesslich die eidgenössischen Stabsoffiziere ernennt. Bei der Vielzahl von Beförderungen von eidgenössischen Subalternoffizieren und Hauptleuten (3000–4000 pro Jahr) ist die Regelung gemäss der bundesrätlichen Verordnung zweckmässig und daher beizubehalten. Sie entlastet den Bundesrat spürbar.

Die Änderung der MO dient der klaren Regelung der Zuständigkeitsordnung für die Beförderungen in der Armee auf Stufe Bundesgesetz. Die geltende Re-

gelung auf Stufe bundesrätliche Verordnung kann nur auf Artikel 147 Absatz 1 MO abgestützt werden. Die beantragte Neufassung wird es gestatten, sowohl beim Bund wie auch bei den Kantonen Klarheit zu schaffen.

Artikel 161

Die gestellten Änderungsvorschläge sehen in Absatz 1 neu für den Instruktionsdienst nur noch die Bezeichnung Dienstverschiebung und nicht wie bis anhin die Unterscheidung zwischen Dispensation (Dienst in einem späteren Jahr) und Dienstverschiebung (Dienst nicht zur vorgesehenen Zeit, aber im laufenden Jahr) vor. Die Bezeichnung Dispensation soll inskünftig für die Dispensation vom aktiven Dienst vorbehalten bleiben. Der neuen Fassung von Absatz 2 zufolge sollen in Zukunft ausschliesslich die *kantonalen* Militärbehörden zuständig sein sowohl für die Verschiebung einer Rekrutenschule (oder eines Einführungskurses des Hilfsdienstes) im gleichen Jahr – wie bisher – als auch für deren Verschiebung auf ein späteres Jahr.

In Absatz 3 soll der Bundesrat nicht nur die Dispensation, sondern neu auch die Beurlaubung vom aktiven Dienst regeln können. Von diesem Mittel wurde im letzten Aktivdienst mit Erfolg Gebrauch gemacht, beispielsweise durch den kurzfristigen Einsatz von Arbeitskräften für Aussaat und Ernte.

Artikel 168 Absatz 1

Es geht um eine präzisere und zeitgemässe Umschreibung der Stellung des Generalstabschefs. So ist er nach den heute geltenden Vorschriften hauptsächlich verantwortlich für die materielle Kriegsbereitschaft der Armee, deren Einsatz und für die Planung. Letzteres ist Folge der Reorganisation über den Rüstungsablauf, wo dem Generalstabschef vermehrte Verantwortung übertragen worden ist. Für die materielle Kriegsbereitschaft der Armee muss der Generalstabschef im Sinne einer ganzheitlichen Lösung die alleinige Verantwortung tragen. Diese Verantwortung ist nicht teilbar, so dass gegenüber dem Chef EMD der Generalstabschef in diesen Belangen als alleine verantwortliche Stelle zeichnen muss. Wird diese Lösung nicht konsequent angestrebt, wird das EMD in langwierigen Vernehmlassungen jeweils zum gleichen Problemkreis mehrere Stellen kontaktieren müssen.

Artikel 220

Durch den Einbezug von Artikel 200 (Requisition) in die vorliegende Aufzählung und die ausdrückliche Erwähnung der Bestimmungen über das Militärverwaltungsverfahren wird eine alte Lücke geschlossen (vgl. Art. 28 Abs. 2 MO und Art. 125 ff. des Beschlusses der Bundesversammlung vom 30. März 1949 über die Verwaltung der schweizerischen Armee [SR 510.30]).

Aufhebung bisherigen Rechts

Die auf Gesetzesstufe gehobenen Artikel des Beschlusses der Bundesversammlung vom 30. März 1949 über die Verwaltung der schweizerischen Armee (AS 1949 1093, 1954 1330, 1965 885) müssen formell aufgehoben werden.

Übergangsrecht

Die schrittweise Einführung – jeweils mehrere Kantone und Bundesämter des EMD – des Datenverarbeitungssystems bis Ende 1990 durch den Bundesrat erfordert die Verankerung einer entsprechenden übergangsrechtlichen Bestimmung, da bis zum Abschluss der Erfassung aller Meldepflichtigen durch PISA noch Verwaltungstätigkeiten nach dem geltenden Recht ausgeübt werden und diesbezüglich ein «gesetzloser Zustand» vermieden werden soll.

3 Finanzielle und personelle Auswirkungen

31 Finanzielle Auswirkungen

Mit dem Übertritt der Spätausgehobenen in den Zivilschutz können die Militärverwaltungen des Bundes (Bundesämter) und die kantonalen Militärdepartemente und -direktionen gewisse, allerdings nicht ins Gewicht fallende Einsparungen erzielen, da die Kontrollführung über die oben erwähnte Kategorie von Spätausgehobenen wegfällt, bzw. an die Verwaltung des Zivilschutzes übergeht.

Die Schaffung des Militärischen Frauendienstes (MFD) dürfte nach einer Anlaufphase Mehrkosten im Bereich der Soldtage verursachen. Die Verlängerung der Instruktionsdienstpflicht und einzelner Kaderschulen wird bei steigender Anmeldequote entsprechende, im heutigen Zeitpunkt schwer abschätzbare Mehrkosten bewirken. Bei dem in einigen Jahren zu erwartenden, absinkenden Bestand an männlichen Angehörigen der Armee, dürfte aber praktisch ein Ausgleich im Kostenbereich (für Sold, Unterkunft und Verpflegung) stattfinden.

Die im Zusammenhang mit Beförderungen zu leistenden praktischen Dienstleistungen in Schulen und Kursen (vgl. Art. 135 Abs. 2 MO) ermöglichen jährliche Einsparungen von 13 500 Franken. Personelle Auswirkungen sind keine zu erwarten.

Die in Artikel 32 vorgesehene Neufassung betreffend die Gemeindeschiessanlagen hat keine, über den bisherigen Rahmen hinausgehende finanzielle Folgen.

Die in Artikel 121 Absatz 4 MO geregelten Kadervorkurse für Gefreite (Mineurformationen) werden jährliche Mehrkosten von rund 13 000 Franken verursachen. Diese werden durch Einsparungen gleicher Höhe im Bereich der Mineurausbildung wieder ausgeglichen.

Die für abverdienende höhere Unteroffiziere (Four) und Leutnants vorgesehenen Kadervorkurse werden insgesamt Mehrkosten von 370 000 Franken jährlich verursachen. Bei den KVK handelt es sich um sechstägige Kurse, die den Kadern eine bessere Vorbereitung auf die anschliessend zu bestehende Rekrutenschule ermöglichen soll (vgl. Art. 129 und 132 MO).

Das Personal-Informations-System der Armee (PISA) wird, im Vergleich zu den Angaben im Bericht über das Konzept PISA vom 20. August 1980, bedeutend weniger Realisierungskosten verursachen. Dies ist einerseits auf inzwischen verbesserte organisatorische und technische Lösungen im Bereich der Datenerfassung zurückzuführen; andererseits wirkte sich der technologische Fortschritt positiv auf die Preise der Datenverarbeitungsgeräte aus. Die nachfolgend aufgeführten Kosten entsprechen dem Entwicklungsstand per 1. Januar 1983. (Preis-

basis ist das Jahr 1982, ohne Berücksichtigung der Teuerung. Die ursprünglichen Beträge, mit Preisbasis 1980, sind in Klammern gesetzt.)

Neue Darstellung Kostenrechnung PISA

	Millionen Franken	
<i>System-Beschaffungsaufwand¹⁾</i>		
– Systementwicklung und Einführung	10,69	(10,17)
– Datenersterfassung	9,41	(15,87)
Totaler Beschaffungsaufwand	20,10	(26,04)
Davon <i>Mehrausgaben zu Lasten der Staatsrechnung</i> über die gesamte siebenjährige Beschaffungsdauer	16,57	(20,37)
<i>System-Betriebsaufwand¹⁾</i>		
– Jährlicher Betriebsaufwand	6,89	(6,85)
– Amortisation des System-Beschaffungsaufwandes (20,1 Mio. Fr.), amortisiert auf zehn Jahre	2,67	(3,50)
Totaler jährlicher Betriebsaufwand	9,56	(10,35)
Davon <i>jährliche Mehrausgaben zu Lasten der Staatsrech-</i> <i>nung</i>	1,29	(1,25)

¹⁾ Details zu diesen Zahlen sind im Bericht über das Konzept PISA vom 20. August 1980 enthalten. In Klammern gesetzt sind die im genannten Bericht aufgeführten, ursprünglichen Beträge.

Gegenüber den Gesamtkosten stehen – nebst dem nur teilweise quantifizierbaren Nutzen eines erstmalig vorhandenen, umfassenden Personalbewirtschaftungssystems zugunsten der Armee – quantifizierbare Einsparungen im Verwaltungsbereich von jährlich rund 5 Millionen Franken.

32 Personelle Auswirkungen

Der heute zu erbringende jährliche Personalaufwand in der militärischen Kontrollführung beträgt insgesamt etwa 330 Mannjahre, wobei auf den Bund 115 und auf die Kantone 215 Mannjahre entfallen.

Durch die Einführung des Personal-Informations-Systems der Armee (PISA) kann der heutige Personalaufwand um mindestens 20 Prozent oder 66 Mannjahre vermindert werden. Dies bedeutet, dass bis zur Vollendung der Projektrealisierung auf Ende 1989/anfangs 1990 mit zehn beim Bund (EMD) freiwerdenden Stellen gerechnet werden kann.

4 Richtlinien der Regierungspolitik

Wir haben die Vorlage im Bericht vom 16. Januar 1980 über die Richtlinien der Regierungspolitik für die Legislaturperiode 1979–1983 (BBl 1980 I 588, 2. Hauptteil, Ziff. 132, zweitletzter Absatz) und im Zwischenbericht vom 5. Oktober 1981 über die Richtlinien der Regierungspolitik in der Legislaturperiode 1979–1983 (BBl 1981 III 665, 2. Hauptteil, Ziff. 131, 3. Abs.) angekündigt. Neben den angekündigten Vorschlägen zur Neuregelung der Kaderausbildung enthält die Vorlage auch einige weitere Revisionspunkte.

5 Verfassungsmässigkeit

Die vorgeschlagenen Änderungen beschränken sich auf die Ergänzung und Präzisierung bisheriger Vorschriften und stützen sich daher – wie diese – auf die im Ingress der Militärorganisation angegebenen Verfassungsbestimmungen.

9164

Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Entwurf

Änderung vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 1983¹⁾,
beschliesst:

I

Die Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft²⁾ wird wie folgt geändert:

Art. 1^{bis} (neu)

Wer im Jahr der Vollendung des 28. Altersjahres nicht ausgehoben ist, oder wer ausgehoben ist und im Jahr der Vollendung des 30. Altersjahres die Rekrutenschule nicht bestanden hat, ist weder dienst- noch hilfsdienstpflichtig und wird dem Zivilschutz zur Verfügung gestellt. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.

Art. 3^{bis} (neu)

¹ Schweizerinnen können sich freiwillig zum Militärischen Frauendienst melden. Die Dienstleistungen der in den Militärischen Frauendienst aufgenommenen Frauen sind obligatorischer Militärdienst nach Artikel 8 ff. dieses Gesetzes.

² Die weiblichen Angehörigen der Armee haben die gleichen Pflichten und Rechte wie die männlichen Angehörigen der Armee, soweit der Bundesrat nicht Ausnahmen vorsieht.

³ Der Bundesrat regelt die Aushebung, die Ausrüstung, die Dauer der Dienstpflicht und der einzelnen Instruktionsdienste, die Einteilung, die Gradabstufung, die Beförderung und das Kontrollwesen der weiblichen Angehörigen der Armee.

⁴ Er regelt ausserdem die Einteilung in die Personalreserve und die Entlassung aus der Dienstpflicht sowie das Verfahren.

⁵ Für nicht geleistete Dienste wird kein Militärpflichtersatz erhoben.

¹⁾ BBl 1983 II 462

²⁾ SR 510.10

Art. 10

Alle Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad oder eine bestimmte Funktionsstufe zu bekleiden, ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen und den dafür vorgeschriebenen Dienst zu leisten.

Art. 13 Abs. 1 Ziff. 4

¹ Während der Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung haben keinen Militärdienst zu leisten:

...

4. die Direktoren und Gefangenенwärter der Strafanstalten und Untersuchungsgefängnisse sowie die Angehörigen der organisierten Polizeikorps, die nicht in den Polizeidiensten der Armee eingeteilt sind;

Art. 24 (neu)

¹ Der Angehörige der Armee muss für Verlust und Beschädigung seines Eigentums selbst aufkommen. Der Bund richtet ihm eine angemessene Entschädigung aus, wenn der Schaden durch einen dienstlichen Unfall oder unmittelbar durch die Ausführung eines Befehls verursacht wurde.

² Bei Selbstverschulden kann die Entschädigung angemessen reduziert werden. Dabei wird auch berücksichtigt, ob die Verwendung oder Mitnahme des privaten Gegenstandes dienstlich geboten war.

Art. 26 Abs. 2 und 3 (neu)

² Der Angehörige der Armee ist für seine Bewaffnung und persönliche Ausrüstung sowie für das ihm im Dienst anvertraute Material verantwortlich. Er haftet für Verlust und Beschädigung, wenn er nicht nachweist, dass er den Schaden weder durch vorsätzliche noch durch grobfahrlässige Verletzung seiner Dienstpflicht verursacht hat. In gleicher Weise haften die Angehörigen der Armee, die für die Organisation des Materialdienstes oder der Materialkontrolle verantwortlich sind.

³ Der Rechnungsführer und die ihn kontrollierenden Organe sind für den Kommissariatsdienst, die ihnen anvertrauten Gelder und deren vorschriftsgemässe Verwendung verantwortlich. Sie haften für den Schaden, wenn sie nicht nachweisen, dass sie ihn weder durch vorsätzliche noch durch grobfahrlässige Verletzung ihrer Dienstpflicht verursacht haben.

Art. 26^{bis} (neu)

¹ Die Einheit (Stab) ist für das ihr übergebene Material (Korps- und Instruktionsmaterial, Munition und Sprengstoff, Verpflegungsmittel, Verbrauchsmaterial usw.) verantwortlich. Sie haftet für Verlust und Beschädigung, wenn der

einzelne Verantwortliche nicht festgestellt werden kann. Dagegen haftet sie nicht, wenn sie nachweist, dass kein schuldhaftes Verhalten eines Angehörigen der Einheit (Stab) vorliegt. Zur Schadendeckung kann ein Soldabzug vorgenommen werden.

² Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Haftung und des Verfahrens.

Art. 27 Abs. 3 (neu)

³ Bei der Haftung der Einheit (Stab) sollen ausserdem die Art des Dienstes und die besonderen Umstände angemessen berücksichtigt werden.

Art. 31 Ziff. 4

Aufgehoben

Art. 32

¹ Die Gemeinden müssen die Schiessanlagen, die für die Schiessübungen nach den Artikeln 124 und 125 benötigt werden, unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Schiessanlagen sind gegen Entschädigung auch für Schiessübungen der militärischen Schulen und Kurse zur Verfügung zu stellen.

² Das Eidgenössische Militärdepartement kann den Gemeinden für die Errichtung von Schiessanlagen das Enteignungsrecht nach dem Bundesgesetz über die Enteignung¹⁾ erteilen, sofern ihnen diese Möglichkeit nicht aufgrund kantonalen Rechts zusteht.

³ Das Eidgenössische Militärdepartement erlässt Vorschriften über Lage, Bau und Betrieb von Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst sowie über die zulasten der Schiessvereine gehenden Einrichtungen. Es berücksichtigt dabei die Bedürfnisse der Sicherheit und des Umweltschutzes.

Art. 38 Ziff. 5 (neu) und Ziff. 6

Das Heer umfasst:

...

5. den Militärischen Frauendienst;
6. die Hilfsdienste.

Art. 42 Abs. 1

¹ Das Korps der Generalstabsoffiziere bildet den Generalstab.

Art. 44

¹ Die angehenden Generalstabsoffiziere werden nach Bestehen der vorgeschrie-

¹⁾ SR 711

benen Ausbildungsdienste in das Korps der Generalstabsoffiziere versetzt. Sie verbleiben in der Regel bis zur Entlassung aus der Wehrpflicht im Korps der Generalstabsoffiziere.

² In der Regel ist ihnen in jedem Grad Gelegenheit zur Führung eines Truppenkommandos oder zur Ausübung einer entsprechenden Funktion zu geben. Sie werden dazu für eine bestimmte Zeit, mindestens für drei Jahre, zu einer Truppengattung oder zu einem Dienstzweig abkommandiert.

³ Stabschef Funktionen sind der Führung eines Kommandos gleichgestellt.

Art. 51 Abs. 2

² Sind Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten des Landsturms oder weibliche Angehörige der Armee sowie Angehörige des Hilfsdienstes nicht in der Truppe eingeteilt, werden sie der Personalreserve zugeteilt.

Art. 52 (neu)

¹ Der Bundesrat legt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Armee und des Zivilschutzes die Zahl der Offiziere fest, die spätestens am Ende des Jahres, in dem sie das 50. Altersjahr vollenden, dem Zivilschutz als Vorgesetzte oder Spezialisten zur Verfügung gestellt werden.

² Die Offiziere leisten, solange sie dem Zivilschutz zur Verfügung stehen, keinen Militärdienst.

³ Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Art. 63 Abs. 1

¹ Es bestehen folgende Gradabstufungen:

a. Gefreiter;

b. Unteroffiziere:

1. Korporal, Wachtmeister,
2. höhere Unteroffiziere:
Fourier, Feldweibel, Adjutantunteroffizier;

c. Offiziere:

1. Subalternoffiziere:
Leutnant, Oberleutnant,
2. Hauptmann,
3. Stabsoffiziere:
Major, Oberstleutnant, Oberst,
4. höhere Stabsoffiziere:
Brigadier, Divisionär, Korpskommandant,
5. Oberbefehlshaber der Armee:
General.

Art. 65 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 67

Das Fähigkeitszeugnis für die Beförderung zum Gefreiten oder zu einem Unteroffiziersgrad wird vom Einheits- oder Schulkommandanten ausgestellt, sobald der Anwärter die vorgeschriebenen Schulen und Kurse mit Erfolg bestanden hat und die weiteren Bedingungen erfüllt. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.

Art. 68 Abs. 2 (neu)

² Die Instruktionsunteroffiziere werden grundsätzlich wie die andern Unteroffiziere eingeteilt und befördert. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.

Art. 71

¹ Beförderungen werden nach Bedarf und Eignung vorgenommen.

² Ein Leutnant wird zum Oberleutnant befördert, wenn er die vorgeschriebenen Jahre Leutnant gewesen ist sowie den Dienst nach Artikel 132 und die vom Bundesrat festgelegte Anzahl Wiederholungskurse bestanden hat. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.

³ Die Instruktionsoffiziere werden grundsätzlich wie die andern Offiziere eingeteilt und befördert. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.

Art. 91 Abs. 1 und 107 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 116 Abs. 4 (neu)

⁴ In besonderen Fällen kann der Bundesrat den Einsatz von Angehörigen der Armee im Ausland und die Vorbereitung dazu als Instruktionsdienst anrechnen, namentlich die Teilnahme an Militärmissionen, die Tätigkeit als Verteidigungsattaché oder als dessen Gehilfe, die Teilnahme an internationalen wehrsportlichen Wettkämpfen und die Tätigkeit im Schweizerischen Katastrophenhilfskorps.

Art. 121 Abs. 4

⁴ Vor den Kursen im Truppenverband werden Kadervorkurse für Offiziere von bis zu vier Tagen und für Unteroffiziere von bis zu drei Tagen durchgeführt. Der Bundesrat bestimmt ihre Dauer. Er kann anordnen, dass Gefreite in Unteroffiziersfunktionen den Kadervorkurs für Unteroffiziere und Unteroffiziere in Offiziersfunktionen den Kadervorkurs für Offiziere bestehen müssen. Die Kadervorkurse sind zusätzlich zu den Diensten nach Artikel 122 zu leisten.

Art. 122^{bis}

Der Bundesrat kann im Rahmen der gesetzlichen Gesamtdienstleistung des einzelnen Angehörigen der Armee eine von den Artikeln 120–122 abweichende Regelung treffen.

Art. 128

Die neuernannten Korporale bestehen eine ganze Rekrutenschule ihrer Truppengattung. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.

Art. 129

Der Bundesrat regelt die Dienstleistungen, die zur Ausbildung zum höheren Unteroffizier und für besondere Unteroffiziersfunktionen erforderlich sind. Er kann anordnen, dass ein Teil dieser Dienstleistungen auf die Wiederholungskurspflicht angerechnet wird.

Art. 132

Die neuernannten Leutnants bestehen eine ganze Rekrutenschule und einen Teil einer Unteroffiziersschule ihrer Truppengattung. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.

Art. 135 Abs. 2

² Für die übrigen Oberleutnants, die für die Beförderung zum Hauptmann vorgesehen sind, sowie für die zur Beförderung zum Major vorgesehenen Hauptleute bestimmt der Bundesrat, wie weit sie Dienst in einer Rekrutenschule oder Spezialdienst zu leisten haben. Für angehende Oberstleutnants und Obersten kann er einen Spezialdienst vorsehen.

Art. 136

Der Bundesrat regelt die Einberufung von Offizieren für die Kontrolle von Anlagen, für Stabsarbeiten, für Schiedsrichterdienst bei Truppenübungen und für weitere besondere Dienstleistungen.

Art. 138

Generalstabsoffiziere werden in angemessenem Wechsel zu Dienstleistungen in Stäben, sowie zu Übungen und Kursen einberufen. Es können ihnen auch andere Arbeiten übertragen werden, die Kenntnisse eines Generalstabsoffiziers verlangen.

Art. 140

Aufgehoben

Art. 147 Abs. 3 (neu)

³ Das Eidgenössische Militärdepartement erlässt die übrigen Reglemente und Dienstvorschriften. Es kann diese Zuständigkeit auf Gruppen oder Ämter übertragen.

Art. 150 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 151

¹ Die Kantone erfassen die angehenden Wehrpflichtigen; sie beschaffen die notwendigen Stammkontrolldaten über die Familienregister- und Einwohnerkontrollen. Die nach diesem Gesetz und der Truppenordnung¹⁾ zuständigen Stellen des Bundes und der Kantone sowie die Kommandanten bearbeiten die Daten der Angehörigen ihrer Formationen und der Personalreserven. Die Bundesstellen bearbeiten zusätzlich die Daten der Offiziere, die zur Verfügung des Bundesrates stehen.

² Der Bund betreibt für die kontrollführenden und die truppenverwaltenden Stellen sowie für die Armeeführung ein Datenverarbeitungssystem. Es enthält Daten für die Kontrolle und Ausübung der Wehrpflicht, über die Ausbildung und den Einsatz, die von Wehrpflichtigen freiwillig gemachten Angaben über die militärisch bedeutsamen zivilen Fähigkeiten und Kenntnisse sowie Daten für den Gefallenen- und Vermisstdienst.

³ Andere Militärbehörden, die Behörden des Militärpflichtersatzes, der Militärversicherung, des Zivilschutzes, des Strassenverkehrs und der Polizei sowie die Gerichte können Auskünfte über Wehrpflichtige verlangen, soweit dies in einem Gesetz vorgesehen ist.

⁴ Der Bundesrat regelt den Schutz der betroffenen Personen sowie die Verantwortlichkeit und die Aufsicht über das System.

⁵ Er regelt das Kontrollwesen im einzelnen, namentlich auch die Kontrolle der Wehrpflicht der Auslandschweizer.

Art. 152

Die Kantone ernennen für die Bearbeitung der Stammkontrolldaten und für den Verkehr mit den Wehrpflichtigen Kreiskommandanten. Sie teilen die Kreise wenn nötig in Sektionen ein und ernennen dafür einen Sektionschef.

Art. 156

¹ Die Kantone ernennen die kantonalen Offiziere der von ihnen gestellten Einheiten und die Infanterieoffiziere der Stäbe und Stabskompanien der Schützen- und der Füsilierbataillone.

¹⁾ SR 513.1

² Für die von mehreren Kantonen gestellten Bataillone ernennt der Bundesrat den Kommandanten und das Eidgenössische Militärdepartement die Subalternoffiziere und Hauptleute des Stabes. Das Eidgenössische Militärdepartement ernennt die Offiziere der von mehreren Kantonen gestellten Kompanien.

³ Der Bundesrat ernennt die eidgenössischen Stabsoffiziere und die höheren Stabsoffiziere.

⁴ Das Eidgenössische Militärdepartement ernennt die eidgenössischen Subalternoffiziere und die eidgenössischen Hauptleute.

Art. 161

¹ Über Gesuche um Verschiebung von Instruktionsdiensten entscheiden bei Angehörigen kantonaler Formationen die kantonalen Militärbehörden und bei Angehörigen eidgenössischer Formationen die eidgenössischen Militärbehörden. Der Bundesrat erlässt dafür Vorschriften. Gesuche von Offizieren werden von den vorgesetzten Kommandostellen und Gesuche von Unteroffizieren sowie von Spezialisten in der Regel vom Kommandanten der Einteilungsformation begutachtet.

² Über Gesuche um Verschiebung der Rekrutenschule oder des Einführungskurses des Hilfsdienstes entscheiden die anbietenden kantonalen Militärbehörden nach den Richtlinien des zuständigen Bundesamtes. Der Bundesrat stellt die Grundsätze auf.

³ Der Bundesrat regelt die Dispensation und Beurlaubung vom aktiven Dienst.

Art. 168 Abs. 1

¹ Der Generalstabschef ist Chef der Gruppe für Generalstabsdienste. Er ist dem Chef des Eidgenössischen Militärdepartements gegenüber für die materielle Kriegsbereitschaft verantwortlich. Er plant den Einsatz der Armee und schafft die dafür notwendigen materiellen und organisatorischen Voraussetzungen. Er bearbeitet die Fragen der militärischen Gesamtplanung und, im Rahmen der Gesamtverteidigung, die militärischen Aspekte der Sicherheitspolitik und des Völkerrechts. Der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements erlässt dafür Richtlinien.

Gliederungstitel vor Art. 220

Schlussbestimmungen

Art. 220

Beschlüsse, die nach den Artikeln 1 Absatz 4, 11 Absatz 2, 28 Absatz 2, 33 Absatz 2, 45, 87, 123, 123^{bis} Absatz 1, 130, 134, 153 Absätze 1 und 2, 158 Absatz 4 und 200 in die Zuständigkeit der Bundesversammlung fallen sowie Bestimmungen über das Militärverwaltungsverfahren, unterliegen nicht dem Referendum.

Änderung von Bezeichnungen

1. Die Bezeichnung «Dienstabteilung» bzw. «Dienstabteilungen» wird in den Artikeln 69, 106 Absatz 2, 143 und 213 durch «Bundesamt» bzw. «Bundesämter» ersetzt.
2. Die Bezeichnung «Waffen- und Abteilungschefs» wird in den Artikeln 70^{bis} Absatz 1 und 117 durch «Waffenchefs und Direktoren der Bundesämter» ersetzt.
3. Die Bezeichnung «Abteilungschefs» wird in den Artikeln 185 Absatz 3, 187 und 190 Absatz 4 durch «Direktoren der Bundesämter» ersetzt.
4. Die Bezeichnungen «Wehrmann», «Wehrmänner» oder «Mann» werden in den Artikeln 15, 20^{bis}, 22 Absatz 1, 25, 26, 27 Absatz 2, 29 Absatz 2, 35 Absatz 2, 91 Absatz 1, 92, 94 Absatz 2 und 99 Absatz 2 durch «Angehöriger der Armee» oder «Angehörige der Armee» oder «die Angehörigen der Armee» ersetzt.
5. Die Bezeichnungen «Wehrpflichtiger» und «Wehrpflichtige» werden in den Artikeln 11 Absatz 1, 88 Absatz 1, 90 Absatz 2, 93 Absätze 1 und 2, 115 Absatz 1, 116 Absätze 2 und 3 und 159 Absatz 2 durch «Angehöriger der Armee» oder «Angehörige der Armee» ersetzt.

II

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Artikel 100 und 119–122 des Beschlusses der Bundesversammlung vom 30. März 1949¹⁾ über die Verwaltung der schweizerischen Armee werden aufgehoben.

III

Übergangsbestimmung

Der Bundesrat führt schrittweise bis Ende 1990 das Datenverarbeitungssystem für das Kontrollwesen nach Artikel 151 ein.

IV

Referendum und Inkrafttreten

¹⁾ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

²⁾ Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Botschaft betreffend die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 28. Februar 1983

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1983
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	83.018
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.06.1983
Date	
Data	
Seite	462-499
Page	
Pagina	
Ref. No	10 048 992

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.